

(S-0641/2026)

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de abril de 2026

Señora Presidente del

Honorable Senado de la Nación

Dra. Victoria Villarruel

S / D

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con el objeto de solicitar la reproducción del Proyecto de Ley de mi autoría registrado bajo el expediente S-958/23 que aprueba el Código del Trabajo y su apéndice.

Sin más, saludo a usted atentamente.

Mariano Recalde

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1º - Apruébese el Código del Trabajo y el Apéndice al Código del Trabajo que como anexo integra la presente ley.

Artículo 2º - El Código del Trabajo y el Apéndice al Código del Trabajo sustituyen a las normas subsumidas en su articulado y no afectan la vigencia de las normas no subsumidas.

Artículo 3º - Toda referencia a la Ley de Contrato de Trabajo contenida en la legislación vigente no subsumida debe entenderse remitida al Código del Trabajo que por la presente se aprueba.

Artículo 4º - Deróganse las siguientes normas: Ley 11.544, Ley 12.205, Ley 12.713, Decreto Ley 10.644, Decreto Ley 14.103, Decreto Ley 8.986, Decreto Ley 22.212, Decreto Ley 13.839, Decreto Ley 14.954, Decreto Ley 15.356, Decreto Ley 16.130, Ley 12.867, Ley 12.908, Ley 12.981, Ley 13.047, Ley 14.250, Ley 14.546, Ley 14.597, Ley 14.786, Ley 17.823, Ley 18.609, Ley 19.587, Ley 20.160, Ley 20.589, Ley 20.596, Ley 20.732, Ley 20.744, Ley 21.429, Ley 22.250, Ley 23.041, Ley 23.546, Ley 23.551, Ley 23.691, Ley 23.759, Ley 23.929, Ley 23.947, Ley 24.013, Ley 24.185, Ley 24.493, Ley 24.557, Ley 24.642, Ley 24.716, Ley 25.013, Ley 25.169, Ley 25.323, Ley 25.674, Ley 25.877, Ley 26.390, Ley 26.427, Ley 26.727, Ley 26.844, Ley 27.348 y Ley 27.555.

Artículo 5º - Encomiéndase al Poder Ejecutivo la elaboración de un proyecto de ley de consolidación y sistematización, en un cuerpo legal homogéneo, de la normativa reglamentaria referida a las disposiciones de este Código del Trabajo que le atribuyen competencia, el que no podrá contener modificaciones que alteren el espíritu de las normas que reglamentan ni el alcance de las facultades por éstas otorgadas.

Artículo 6º.- La presente ley entrará en vigencia dentro de los NOVENTA (90) días de su promulgación.

Artículo 7º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Mariano Recalde

FUNDAMENTOS

Señora Presidente:

El dictado de un Código del Trabajo es un mandato constitucional vigente desde 1957 con su incorporación dentro de los Códigos que corresponden al Honorable Congreso de la Nación sancionar de acuerdo con lo establecido, en el artículo 75, inciso 12 de la Constitución Nacional.

La reforma constitucional de 1957 que deroga la Constitución de 1949 y retoma el texto de la Constitución de 1853/60 incorpora el artículo 14 bis y la atribución del Congreso de dictar el Código del Trabajo en el artículo 67, inciso 11.

Este mandato constitucional fue ratificado por la Convención Constituyente de 1994, en el artículo 75, inciso 12, en donde se incorpora que los Códigos del Trabajo y de la Seguridad Social podrán presentarse "en cuerpos unificados o separados".

La necesidad de avanzar hacia un Código del Trabajo, en un cuerpo separado al de la Seguridad Social, ha sido explicitado a través del proyecto de ley de mi autoría en virtud del cual ordeno la Creación de una Comisión Bicameral Especial Mixta para la Redacción del Código del Trabajo, presentado ante este Honorable Senado de la Nación Argentina a los que, por motivos de brevedad y pertinencia me remito.

Mediante el citado proyecto de ley se crea en el ámbito del Honorable Congreso de la Nación la Comisión Bicameral Especial Mixta para la Redacción del Código del Trabajo el que deberá incorporar la perspectiva de género en su redacción como estrategia de visibilización de la mujer y promoción de la igualdad entre los géneros y el respeto a la diversidad sexual.

Sin embargo, no resultaría justo que esta enorme tarea encomendada al Honorable Congreso de la Nación, no considerara los esfuerzos realizados a lo largo de su vida institucional en miras del cumplimiento del mandato de nuestra Constitución Nacional.

De acuerdo a lo que fuera referido en dicho proyecto de ley, en nuestro país se han producido diecisiete intentos de codificación del Derecho del Trabajo, los que en su mayoría se han realizado en el marco de esta institución, aunque ninguno llegó a concretarse. Recogiendo lo más importante de aquellas experiencias es que se presente el siguiente proyecto de ley de Código del Trabajo a los efectos de establecer las bases sobre las cuales considero deberá transitar la discusión legislativa.

En este sentido, este proyecto de ley no puede menos que tomar como referencia primordial los proyectos 3741-D-1986 del Diputado Ricardo Cornaglia y los proyectos 9736-D-2014 y 6468-D-2017 del Diputado Héctor Recalde.

El proyecto 3741-D-1986 fue preparado en función de la futura redacción del cuerpo principal de un Código del Trabajo y su sanción hubiera anticipado en gran medida el trabajo de redacción de dicho Código, objetivo al que la Honorable Cámara de Diputados de la Nación se comprometió en marzo de 1987 cuando, por decisión unánime de los miembros de la Comisión De Legislación Del Trabajo, encomendó su

revisión a una Subcomisión Especial y a la Comisión Especial Redactora del Código del Trabajo y de la Seguridad Social, que el Diputado Cornaglia presidiría.

Sobre la base de dicha iniciativa, se realizaron prolongadas jornadas de debate, durante los meses que van de marzo a agosto de 1987, con la destacada participación de personas de reconocida solvencia técnica, profesional y académica en materia de Derecho del Trabajo tales como Horacio D. J. Ferro, Rodolfo Capón Filas, Enrique Rodríguez, Marcelo A. Cisterna, Ángel E. Gatti, Héctor P. Recalde, Ricardo Siniscalchi, Eduardo O. Álvarez y Horacio Vallejo.

Finalizando el año 2014, el Diputado Héctor Recalde a través del proyecto de resolución 9736-D-2014 tuvo la iniciativa, acompañada con la firma de numerosa cantidad de Diputados y Diputadas nacionales, de elaborar el Código del Trabajo y encomendando la tarea a una Subcomisión Redactora del Anteproyecto del Código del Trabajo, en el seno de la Comisión De Legislación Del Trabajo de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. El proyecto de resolución fue reproducido para el periodo parlamentario 133, del año 2015, y objeto de tratamiento en la primera reunión de la Comisión De Legislación Del Trabajo del período, que lo dictaminó favorablemente y encomendó la referida tarea a la Comisión.

Conforme se acordó en el seno de la Comisión, fueron invitadas las Asociaciones Sindicales y Empresariales a exponer en extensas reuniones que contaron con la participación de asesores y asesoras técnicas de diversas entidades. Con la inminencia de las elecciones del año 2015 se discontinuaron las reuniones y, tomando como base lo hasta ese momento trabajado, el Diputado Héctor Recalde en su rol de Presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo finalizó la tarea a

través de la presentación del proyecto de ley 6468-D-2017 de Código del Trabajo.

Es así que, continuando una línea histórica de trabajo que forma parte de la vida institucional de este Honorable Congreso de la Nación y receptando las prolongadas jornadas de debate y discusión producidos hace ya más de 34 años, que se elabora el presente proyecto de ley de Código del Trabajo cuya aprobación se propone.

La redacción que propongo, tiene como objetivo sentar las bases sobre las cuales considero deberá transitar la discusión legislativa poniendo de manifiesto la estructura y metodología que considero debiera procurar desarrollar la elaboración de un Código del Trabajo. Por supuesto, las decisiones normativas tomadas tendientes a la codificación, podrán ser mejoradas, enriquecidas o modificadas con el debate parlamentario a instancias de la Comisión que se propone.

El texto cuya aprobación proponemos consta de dos cuerpos, el Código del Trabajo propiamente dicho, y el Apéndice al Código del Trabajo, compuesto por los estatutos profesionales vigentes, cada uno de ellos en un título.

En su elaboración se ha respetado los textos ordenados y consolidados por la Ley 26.939 de Digesto Jurídico Argentino, efectuando las necesarias adecuaciones en cuanto a las remisiones que éstos efectúan a otra normativa ahora incorporada en el cuerpo del Código del Trabajo.

Asimismo, se ha realizado un relevamiento normativo de las leyes sancionadas con posterioridad al 31 de marzo de 2013, no comprendidas en aquella normativa, a los efectos de integrarlas en la redacción del presente Código.

El Código del Trabajo que se propone consolida y sistematiza en un único cuerpo normativo las normas dispersas en diversas leyes nacionales de carácter general vigentes correspondientes a la categoría P) Laboral, del Digesto Jurídico Argentino, que se refieren a las relaciones individuales y colectivas del trabajo.

El primero de los cuerpos, el Código del Trabajo propiamente dicho, se encuentra dividido en un título "Preliminar" y tres Libros, que llevan por título "Libro Primero.- Derecho de las relaciones individuales de trabajo", "Libro Segundo.- Derecho de riesgos del trabajo" y "Libro Tercero.- Derecho de las relaciones colectivas de trabajo", cada uno de ellos subdivididos, a su vez, en Títulos y Capítulos que contienen, de manera armónica y sistematizada, la normativa vigente comprendida en la temática de cada libro.

En cuanto al primero de los cuerpos, me parece relevante destacar el contenido del título "Preliminar" por ser una innovación legislativa no contemplada en los antecedentes citados, pero que guarda una intrínseca relación con la idea de "codificación" y utiliza una técnica similar a la referida por el Código Civil y Comercial de la Nación (ley 26.994) y el Código Penal de la Nación Argentina (ley 11.179, t.o. 1984).

La regulación de la ley aplicable, las fuentes de regulación, el ámbito de aplicación, el principio protectorio y el orden público laboral, por ser todas ellas nociones fundamentales que atraviesan de manera transversal la regulación del "derecho del trabajo", como un todo, requieren ser tratadas en forma preliminar. Aquí sí, y permítanme la concesión que estimo absolutamente necesaria, será el único espacio normativo -aunque la incorporación de la perspectiva de género también implique ello- en donde se regulará sobre lo "sustancial" excediendo apenas un poco la tarea de "consolidación y sistematización". De esta manera, se volverá a la redacción primigenia de la ley 20.744 (1974) en

cuanto a los artículos 1) y 3), aunque este último con los agregados posteriores de los incisos b), ley 26.844 y c), ley 26.727. El artículo 2), por su parte, se adecúa a la realidad del conjunto normativo que forman parte de las fuentes de regulación del derecho del trabajo, de conformidad con lo establecido en nuestra Constitución Nacional y las fuentes de regulación vigentes. Los artículos 4) y 5), en cambio, son una creación legislativa de mi autoría que considero necesario introducir por cuanto ponen de manifiesto la naturaleza particular de las normas laborales y el sujeto de preferente tutela, que es el trabajador, de acuerdo con el mandato constitucional.

El segundo de los cuerpos, el Apéndice al Código del Trabajo, se encuentra dividido en veintidós títulos y está compuesto por los estatutos profesionales vigentes ordenados cronológicamente por su fecha de sanción, referidos a los siguientes regímenes especiales: Régimen de trabajo para trabajo a domicilio, Régimen de trabajo para obreros de la zafra, Régimen de trabajo para obreros de la industria frigorífica, Régimen de trabajo para personal de radiotelegrafía, telegrafía y cablegrafía, Régimen de trabajo para profesionales médicos, odontólogos, farmacéuticos, bioquímicos y auxiliares de la medicina, Régimen de trabajo para empleados administrativos de empresas periodísticas, Régimen de telegráficos y de radiocable, Régimen de trabajo para obreros de las empresas petroleras particulares, Régimen de trabajo para el personal aeronavegante, Régimen de trabajo para choferes particulares, Régimen de trabajo para periodistas profesionales, Régimen de trabajo para personal de casas de renta y fincas sometidas al reglamento de propiedad horizontal, Régimen de trabajo para docentes privados, Régimen de trabajo para viajantes de comercio, Régimen de trabajo del profesional músico, Régimen de trabajo para personal embarcado, Régimen de trabajo para jugadores de fútbol profesional, Régimen de trabajo para contratistas de viñas y frutales, Régimen de trabajo para obreros de la construcción,

Régimen de trabajo para peluqueros y afines, Régimen de trabajo para trabajadores portuarios, Régimen de trabajo para explotaciones tamberas, Régimen de trabajo para trabajo agrario y Régimen personal de casas particulares.

El presente proyecto de ley prevé una cláusula del tipo "residual" a partir del cual se establece que este Código del Trabajo y su Apéndice sustituyen a las normas subsumidas en sus articulados. No obstante ello, a los efectos de facilitar la tarea legislativa y en procura de una depuración en la normativa del trabajo consolidada se procede, seguidamente, a derogar las normas incluidas a este Código. Esta acción no afecta la vigencia de las normas nacionales de carácter general vigentes correspondientes a la categoría P) Laboral, del Digesto Jurídico Argentino, no subsumidas en este Código, tales como la normativa legal referida a las relaciones de empleo público -a excepción del régimen de convenciones colectivas del trabajo- o las normas de empleo vinculadas a la actividad de la autoridad de aplicación, a modo de ejemplo.

Finalmente, se ha decidido no incluir en el Código del Trabajo las normas legales reglamentarias relativas a competencias del Poder Ejecutivo vinculadas a las relaciones del trabajo, a la promoción y defensa del empleo, al control del cumplimiento de la normativa laboral y sanción a sus incumplimientos, a programas de empleo, a servicios de formación profesional, a prestaciones por desempleo y al Fondo de Garantía de Créditos Laborales, por considerar de mayor razonabilidad y pertinencia encomendar al Poder Ejecutivo la elaboración de un proyecto de ley de consolidación y sistematización en un solo cuerpo legal de dicha normativa, que deberá ser remitido a este Honorable Congreso de la Nación, con la clara limitación de que la consolidación encomendada no podrá introducir modificaciones que alteren el espíritu de las normativas objeto de consolidación ni alterar el alcance de las

competencias y facultades por éstas otorgadas, de conformidad con el art. 28 de la Constitución Nacional. El Código de Trabajo cuya aprobación proponemos no modifica las normas vigentes; no crea nuevos derechos ni amplía los hoy reconocidos por el plexo legal, tampoco genera nuevas obligaciones ni expande las ya establecidas.

El proceso de codificación que se propone no modifica sustancialmente las normas vigentes, ni crea nuevos derechos ni ampliar los hoy reconocidos por el plexo legal, ni tampoco genera nuevas obligaciones, ni expande las ya establecidas. En concordancia con esta inteligencia, y más allá de la tentación que podría significar la oportunidad, tampoco se aborda la restauración normativa de la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo, cuando no habiendo transcurrido un mes desde el golpe de Estado la dictadura sancionó la autodenominada ley 21.297 (1976), que derogó o más bien mutiló- veintisiete artículos y modificó otros noventa y nueve, la que quedará como tarea pendiente de este Honorable Congreso de la Nación. Sin embargo, se considera también que el desafío de la Codificación debe hacer frente a la ardua tarea de incorporar la perspectiva de género, al menos en su redacción, como estrategia de visibilización de la mujer y promoción de la igualdad entre los géneros y el respeto a la diversidad sexual, por cuanto esta labor resulta un imperativo moral necesario, de justicia social, en el proceso de consolidación, y en virtud de la oportunidad que nos otorga la revisión integral y armónica de la normativa laboral.

Con la presente iniciativa parlamentaria aspirar reabrir el debate en torno al cumplimiento del mandato constitucional del artículo 75 inciso 12 de la Constitución Nacional y que, con una amplia participación plural y federal, comencemos a construir juntos y juntas la redacción de un Código específico que, ahora sí y tal como anhelaba Norberto Centeno -autor del anteproyecto de la Ley de Contrato de Trabajo- pudiera ser percibido como el "Código de los Trabajadores y Trabajadoras".

Por todo lo expuesto, solicito a los Senadores y Senadoras que acompañen el presente Proyecto de Ley.

Mariano Recalde

ANEXO

CÓDIGO DEL TRABAJO

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo 1.— Ley aplicable – Este Código regirá todo lo relativo a la validez, derechos y obligaciones de las partes, sea que el contrato de trabajo se haya celebrado en el país o fuera de él; en cuanto se ejecute en su territorio.

Los contratos de trabajo celebrados en el país para ser cumplidos en el extranjero, cualquiera sea la nacionalidad de las partes contratantes, se regirán por las leyes del país en que se cumplan, salvo lo que resulte por aplicación del régimen más favorable a la persona trabajadora.

Artículo 2.— Fuentes de regulación – Todo lo previsto por este Código del Trabajo, o por aquellas normas no subsumidas en el mismo que se refieren de modo expreso o tácito al contrato y la relación de trabajo, será resuelto concurrentemente conforme a las siguientes fuentes:

- a) La Constitución Nacional y las convenciones y los tratados internacionales de derechos humanos;
- b) Los tratados aprobados por la Organización Internacional del Trabajo ratificados por el Congreso de la Nación;

- c) Este Código del trabajo;
- d) Las convenciones colectivas de trabajo o laudos con fuerza de tales;
- e) Los principios generales del derecho del trabajo y de la seguridad social;
- f) Los usos y costumbres;
- g) La voluntad de las partes;
- h) Las disposiciones del derecho común de la Nación aplicadas conforme a la equidad en cuanto no contraríen los principios generales del derecho del trabajo.

Artículo 3.– Ámbito de aplicación – En los casos de las actividades reguladas en el Apéndice de este Código del Trabajo, las disposiciones del Libro I de “Derecho de las relaciones individuales de trabajo” serán aplicables cuando contemplen situaciones no previstas en aquéllos o consagren beneficios superiores a los establecidos por los mismos, considerándose en particular cada instituto del derecho del trabajo.

En ambas circunstancias la vigencia de esta ley quedará condicionada a que la aplicación de sus disposiciones resulte compatible con la naturaleza y modalidades de la actividad de que se trata y con el específico régimen jurídico a que se halle sujeta.

Las disposiciones de este Código no serán aplicables:

- a) Dependientes de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal, excepto que por acto expreso se los incluya en la misma o en el régimen de las convenciones colectivas de trabajo.

b) Personal de casas particulares, sin perjuicio que las disposiciones del presente Código serán de aplicación en todo lo que resulte compatible y no se oponga a la naturaleza y modalidades propias del régimen específico o cuando así se lo disponga expresamente.

c) Personas trabajadoras agrarias, sin perjuicio que las disposiciones del presente Código serán de aplicación supletoria en todo lo que resulte compatible y no se oponga a la naturaleza y modalidades propias del Régimen de Trabajo Agrario.

Artículo 4.– Principio protectorio – El trabajo es el medio indispensable para satisfacer las necesidades espirituales y materiales individuales y de la comunidad, por lo que debe ser protegido por la sociedad.

Las mujeres, los varones y las diversidades son eje y centro de todo el sistema jurídico y en tanto fin en sí mismo su persona es inviolable y constituye valor fundamental con respecto al cual los restantes valores tienen siempre carácter instrumental para la protección de la dignidad humana.

Artículo 5.– Orden público laboral – Las disposiciones de este Código serán los presupuestos legales mínimos inderogables a los que, el contrato y la relación de trabajo o cualquier norma laboral no subsumida a este Código del Trabajo, se deberán adecuar y en cuya observancia está interesado el orden público por lo que no podrán ser dejadas sin efecto.

LIBRO PRIMERO

Libro Primero.– Derecho de las relaciones individuales de trabajo

Título I.– Disposiciones generales

Artículo 6.– Concepto de trabajo

Constituye trabajo, a los fines de este Código, toda actividad lícita que se preste en favor de quien tiene la facultad de dirigirla, mediante una remuneración.

El contrato de trabajo tiene como principal objeto la actividad productiva, reproductiva y creadora del género humano en sí. Sólo después ha de entenderse que media entre las partes una relación de intercambio y un fin económico en cuanto se disciplina por este Código.

Artículo 7.– Empresa. Empresaria y empresario.

A los fines de este Código, se entiende como "empresa" la organización instrumental de medios personales, materiales e inmateriales, ordenados bajo una dirección para el logro de fines económicos o benéficos.

A los mismos fines, se llama "empresario" o "empresaria" a quien dirige la empresa por sí, o por medio de otras personas, y con el cual se relacionan jerárquicamente a las personas trabajadoras, cualquiera sea la participación que las leyes asignen a éstas en la gestión y dirección de la "empresa".

Artículo 8.– Establecimiento.

Se entiende por "establecimiento" la unidad técnica o de ejecución destinada al logro de los fines de la empresa, a través de una o más explotaciones.

Artículo 9.– Condiciones menos favorables. Nulidad.

Las partes, en ningún caso, pueden pactar condiciones menos favorables para la persona trabajadora que las dispuestas en las normas legales, convenciones colectivas de trabajo o laudo con fuerza de tales, o que resulten contrarias a las mismas. Tales actos llevan aparejada la sanción prevista en el artículo 48 de este Código.

Artículo 10.– Condiciones más favorables provenientes de convenciones colectivas de trabajo.

Las convenciones colectivas de trabajo o laudos con fuerza de tales, que contengan normas más favorables a las personas trabajadoras, serán válidas y de aplicación. Las que reúnan los requisitos formales exigidos por la ley y que hubieran sido debidamente individualizadas, no estarán sujetas a prueba en juicio.

Artículo 11.– El principio de la norma más favorable para la persona trabajadora.

En caso de duda sobre la aplicación de normas legales o convencionales prevalecerá la más favorable a la persona trabajadora, considerándose la norma o conjuntos de normas que rijan cada una de las instituciones del derecho del trabajo.

Si la duda recayese en la interpretación o alcance de la ley, o en apreciación de la prueba en los casos concretos, las juezas y jueces o

las encargadas o encargados de aplicarla se decidirán en el sentido más favorable a la persona trabajadora.

Artículo 12.– Conservación del contrato

En caso de duda las situaciones deben resolverse en favor de la continuidad o subsistencia del contrato.

Artículo 13.– Principios de interpretación y aplicación de la ley

Cuando una cuestión no pueda resolverse por aplicación de las normas que rigen el contrato de trabajo o por las leyes análogas, se decidirá conforme a los principios de la justicia social, a los generales del derecho del trabajo, la equidad y la buena fe.

Artículo 14.– Irrenunciabilidad

Será nula y sin valor toda convención de partes que suprima o reduzca los derechos previstos en este Código, los estatutos profesionales, las convenciones colectivas o los contratos individuales de trabajo, ya sea al tiempo de su celebración o de su ejecución, o del ejercicio de derechos provenientes de su extinción.

Artículo 15.– Substitución de las cláusulas nulas

Las cláusulas del contrato de trabajo que modifiquen en perjuicio de la persona trabajadora normas imperativas consagradas por leyes o convenciones colectivas de trabajo serán nulas y se considerarán substituidas de pleno derecho por éstas.

Artículo 16.– Nulidad por fraude laboral

Será nulo todo contrato por el cual las partes hayan procedido con simulación o fraude a la ley laboral, sea aparentando normas contractuales no laborales, interposición de personas o de cualquier otro medio. En tal caso, la relación quedará regida por este Código.

Artículo 17.– Acuerdos transaccionales conciliatorios. Su validez

Los acuerdos transaccionales, conciliatorios o liberatorios sólo serán válidos cuando se realicen con intervención de la autoridad judicial o administrativa, y mediante resolución fundada de cualquiera de ésta que acredite que mediante tales actos se ha alcanzado una justa composición de los derechos e intereses de las partes.

Sin perjuicio de ello, si una o ambas partes pretendieren que no se encuentran alcanzadas por las normas que establecen la obligación de pagar o retener los aportes con destino a los organismos de la seguridad social, o si de las constancias disponibles surgieren indicios de que la persona trabajadora afectado no se encuentra regularmente registrada o de que ha sido registrada tardíamente o con indicación de una remuneración inferior a la realmente percibida o de que no se han ingresado parcial o totalmente aquellos aportes y contribuciones, la autoridad administrativa o judicial interviniente deber remitir las actuaciones a la Administración Federal de Ingresos Públicos con el objeto de que la misma establezca si existen obligaciones omitidas y proceda en su consecuencia.

La autoridad judicial o administrativa que omitiere actuar del modo establecido en esta norma quedará incurso en grave incumplimiento de sus deberes como funcionariado y será, en consecuencia, pasible de las sanciones y penalidades previstas para tales casos.

En todos los casos, la homologación administrativa o judicial de los acuerdos conciliatorios, transaccionales o liberatorios les otorgará la

autoridad de cosa juzgada entre las partes que los hubieren celebrado, pero no les hará oponibles a los organismos encargados de la recaudación de los aportes, contribuciones y demás cotizaciones destinados a los sistemas de la seguridad social, en cuanto se refiera a la calificación de la naturaleza de los vínculos habidos entre las partes y a la exigibilidad de las obligaciones que de esos vínculos se deriven para con los sistemas de seguridad social.

Artículo 18.– Aplicación Analógica de las convenciones colectivas de trabajo. Su exclusión

Las convenciones colectivas de trabajo no son susceptibles de aplicación extensiva o analógica, pero podrán ser tenidas en consideración para la resolución de casos concretos, según la profesionalidad de la persona trabajadora.

Artículo 19.– Prohibición de hacer discriminaciones

Por este Código se prohíbe cualquier tipo de discriminación entre las personas trabajadoras por motivo de género, raza, nacionalidad, religiosos, políticos, gremiales o de edad.

Artículo 20.– Desigualdades legales

Las desigualdades que creara este Código a favor de una de las partes, sólo se entenderán como forma de compensar otras que de por sí se dan en la relación.

Artículo 21.– Tiempo de servicio

Cuando se concedan derechos a la persona trabajadora en función de su antigüedad, se considerará tiempo de servicio el efectivamente trabajado desde el comienzo de la vinculación, el que corresponda a los

sucesivos contratos a plazo que hubieren celebrado las partes y el tiempo de servicio anterior, cuando la persona trabajadora, cesado en el trabajo por cualquier causa, reingrese a las órdenes de la misma persona empleadora.

Artículo 22.– Plazo de preaviso

Se considerará igualmente tiempo de servicio el que corresponde al plazo de preaviso que se fija por este Código o por los estatutos especiales, cuando el mismo hubiere sido concedido.

Artículo 23.– Gratuidad

La persona trabajadora o sus derecho-habientes gozarán del beneficio de la gratuidad en los procedimientos judiciales o administrativos derivados de la aplicación de este Código, estatutos profesionales o convenciones colectivas de trabajo.

Su vivienda no podrá ser afectada al pago de costas en caso alguno.

En cuanto de los antecedentes del proceso resultase pluspetición inexcusable, las costas deberán ser soportadas solidariamente entre la parte y la profesional actuante.

Título II.– Del contrato de trabajo en general

Capítulo 1.– Del contrato y la relación de trabajo

Artículo 24.– Contrato de trabajo

Habrá contrato de trabajo, cualquiera sea su forma o denominación, siempre que una persona física se obligue a realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios en favor de la otra y bajo la dependencia de ésta, durante un período determinado o indeterminado de tiempo, mediante el pago de una remuneración. Sus cláusulas, en cuanto a la forma y condiciones de la prestación, quedan sometidas a las disposiciones de orden público, los estatutos, las convenciones colectivas o los laudos con fuerza de tales y los usos y costumbres.

Artículo 25.– Relación de trabajo

Habrá relación de trabajo cuando una persona realice actos, ejecute obras o preste servicio en favor de otra, bajo la dependencia de ésta en forma voluntaria y mediante el pago de una remuneración, cualquiera sea el acto que le dé origen.

Artículo 26.– Presunción de la existencia del contrato de trabajo

El hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, salvo que por las circunstancias, las relaciones o causas que lo motiven se demostrase lo contrario.

Esa presunción operará igualmente aun cuando se utilicen figuras no laborales, para caracterizar al contrato, y en tanto que por las circunstancias no sea dado calificar de empresario o empresaria a quien presta el servicio.

Artículo 27.– Efectos del contrato sin relación de trabajo

Los efectos del incumplimiento de un contrato de trabajo, antes de iniciarse la efectiva prestación de los servicios, se juzgarán por las disposiciones del derecho común, salvo lo que expresamente se dispusiera en este Código. Dicho incumplimiento dará lugar a una indemnización que no podrá ser inferior al importe de un (1) mes de la remuneración que se hubiere convenido, o la que resulte de la aplicación de la convención colectiva de trabajo correspondiente.

Capítulo 2.– De las personas del contrato de trabajo

Artículo 28.– Persona trabajadora

Se considera "persona trabajadora", a los fines de este Código, a la persona física que se obligue o preste servicios en las condiciones previstas en los artículos 24 y 25 de este Código, cualesquiera que sean las modalidades de la prestación.

Artículo 29.– Persona empleadora

Se considera "persona empleadora" a la persona física o conjunto de ellas, o jurídica, tenga o no personalidad jurídica propia, que requiera los servicios de una persona trabajadora.

Artículo 30.– Persona socioempleada

Las personas que, integrando una sociedad, prestan a ésta toda su actividad o parte principal de la misma en forma personal y habitual, con sujeción a las instrucciones o directivas que se le impartan o pudieran impartírseles para el cumplimiento de tal actividad, serán consideradas como personas trabajadoras dependientes de la sociedad a los efectos de la aplicación de este Código y de los regímenes legales o

convencionales que regulan y protegen la prestación de trabajo en relación de dependencia.

Exceptúanse las sociedades de familia entre padres, madres e hijas/os. Las prestaciones accesorias a que se obligaren los y las socias, aun cuando ellas resultasen del contrato social, si existieran las modalidades consignadas, se considerarán obligaciones de terceros/as con respecto a la sociedad y regidas por este Código o regímenes legales o convencionales aplicables.

Artículo 31.– Auxiliares de la persona trabajadora

Si la persona trabajadora estuviese autorizada a servirse de auxiliares, éstos serán considerados como en relación directa con la persona empleadora de aquél, salvo excepción expresa prevista por este Código o los regímenes legales o convencionales aplicables.

Artículo 32.– Interposición y mediación. Solidaridad

Las personas trabajadoras que habiendo sido contratadas por terceros/as con vistas a proporcionarlas a las empresas, serán consideradas personas trabajadoras directas de quien utilice su prestación.

En tal supuesto, y cualquiera que sea el acto o estipulación que al efecto concierten, los terceros/as contratantes y la empresa para la cual la persona trabajadora preste o haya prestado servicios responderán solidariamente de todas las obligaciones emergentes de la relación laboral y de las que se deriven del régimen de la seguridad social.

La persona trabajadora contratada por empresas de servicios eventuales habilitadas por la autoridad competente para desempeñarse

en los términos de los artículos 115 y 125 a 128 de este Código, serán consideradas en relación de dependencia, con carácter permanente continuo o discontinuo, con dichas empresas.

Artículo 33.– Empresas de servicios eventuales. Solidaridad

La persona empleadora que ocupe a una o varias personas trabajadoras a través de una empresa de servicios eventuales habilitada por la autoridad competente, será solidariamente responsable con aquélla por todas las obligaciones laborales y deberá retener de los pagos que efectúe a la empresa de servicios eventuales los aportes y contribuciones respectivos para los organismos de la Seguridad Social y depositarlos en término. La persona trabajadora contratada a través de una empresa de servicios eventuales estará regida por la Convención Colectiva, será representada por el Sindicato y beneficiada por la Obra Social de la actividad o categoría en la que efectivamente preste servicios en la empresa usuaria.

Artículo 34.– Subcontratación y delegación. Solidaridad

Quienes cedan total o parcialmente a otros el establecimiento o explotación habilitado a su nombre, o contraten o subcontraten, cualquiera sea el acto que le dé origen, trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento, dentro o fuera de su ámbito, deberán exigir a sus contratistas o subcontratistas el adecuado cumplimiento de las normas relativas al trabajo y los organismos de seguridad social.

Las o los cedentes, contratistas o subcontratistas deberán exigir además a sus cesionarios o subcontratistas el número del Código Único de Identificación Laboral de cada una o uno de las personas trabajadoras que presten servicios y la constancia de pago de las remuneraciones,

copia firmada de los comprobantes de pago mensuales al sistema de la seguridad social, una cuenta corriente bancaria de la cual sea titular y una cobertura por riesgos del trabajo.

Esta responsabilidad de la parte principal de ejercer el control sobre el cumplimiento de las obligaciones que tienen los cesionarios/as o subcontratistas respecto de cada una de las personas trabajadoras que presten servicios, no podrá delegarse en terceros/as y deberá ser exhibido cada uno de los comprobantes y constancias a pedido de la persona trabajadora y/o de la autoridad administrativa.

El incumplimiento de alguno de los requisitos hará responsable solidariamente al principal por las obligaciones de los cesionarios/as, contratistas o subcontratistas respecto del personal que ocuparen en la prestación de dichos trabajos o servicios y que fueren emergentes de la relación laboral incluyendo su extinción y de las obligaciones de la seguridad social.

Las disposiciones insertas en este artículo resultan aplicables al régimen de solidaridad específico previsto en el artículo 32 del Título XIX del Régimen de trabajo para obreros de la construcción, Apéndice del prestente Código del Trabajo.

Artículo 35.— Empresas subordinadas o relacionadas. Solidaridad

Siempre que una o más empresas, aunque tuviesen cada una de ellas personalidad jurídica propia, estuviesen bajo la dirección, control o administración de otras o, de tal modo relacionadas que constituyan un conjunto económico de carácter permanente, serán a los fines de las obligaciones contraídas por cada una de ellas con las personas trabajadoras y con los organismos de seguridad social, solidariamente

responsables, cuando hayan mediado maniobras fraudulentas o conducción temeraria.

Capítulo 3.– De los requisitos esenciales y formales del contrato de trabajo

Artículo 36.– Capacidad

Las personas desde los dieciocho (18) años, pueden celebrar contrato de trabajo.

Las personas desde los dieciséis (16) años y menores de dieciocho (18) años, pueden celebrar contrato de trabajo, con autorización de sus padres, madres, responsables o tutores o tutoras. Se presume tal autorización cuando el o la adolescente viva independientemente de ellos/as.

En empresas de 30 o más personas trabajadoras dependientes, salvo prueba en contrario, se presumirá que existe discriminación de género cuando la masa salarial de una empresa en el término de un año sea conformada en más de un 75% por personal de un mismo género autopercebido.

Se exceptuará de tal presunción cuando se verifique que a partir del año del dictado del presente dicho porcentaje se ha visto incrementado sucesivamente en forma anual.

Artículo 37.– Facultad para estar en juicio

Las personas desde los dieciséis (16) años están facultadas para estar en juicio laboral en acciones vinculadas al contrato o relación de trabajo y para hacerse representar por mandatarios/as mediante el instrumento

otorgado en la forma que prevén las leyes locales, debiéndose cumplir en cualquier circunstancia las garantías mínimas de procedimiento en los procesos judiciales y administrativos establecidos por el artículo 27 de la Ley 26.061, que crea el sistema de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescencia.

Artículo 38.– Facultad de libre administración y disposición de bienes
Las y los menores desde los dieciocho (18) años de edad tienen la libre administración y disposición del producido del trabajo que ejecuten, regidos por este Código, y de los bienes de cualquier tipo que adquirieran con ello estando a tal fin habilitados para el otorgamiento de todos los actos que se requieran para la adquisición, modificación o transmisión de derechos sobre los mismos.

Artículo 39.– Menores emancipados/as por matrimonio

Las y los menores emancipados por matrimonio gozarán de plena capacidad laboral.

Artículo 40.– Actos de las personas jurídicas

A los fines de la celebración del contrato de trabajo, se reputarán actos de las personas jurídicas los de sus representantes legales o de quienes, sin serlo, aparezcan como facultados para ello.

Capítulo 4.– Del objeto del contrato de trabajo

Artículo 41.– Principio general

El contrato de trabajo tendrá por objeto la prestación de una actividad personal e infungible indeterminada o determinada. En este último caso, será conforme a la categoría profesional de la persona trabajadora si se

la hubiese tenido en consideración al tiempo de celebrar el contrato o en el curso de la relación de acuerdo a lo que prevean los estatutos profesionales y convenciones colectivas de trabajo.

Artículo 42.– Servicios excluidos

No podrá ser objeto del contrato de trabajo la prestación de servicios ilícitos o prohibidos.

Artículo 43.– Trabajo ilícito

Se considerará ilícito el objeto cuando el mismo fuese contrario a la moral y a las buenas costumbres pero no se considerará tal si, por las leyes, las ordenanzas municipales o los reglamentos de policía se consintieran, tolerara o regulara a través de los mismos.

Artículo 44.– Trabajo prohibido

Se considerará prohibido el objeto cuando las normas legales o reglamentarias hubieren vedado el empleo de determinadas personas o en determinadas tareas, épocas o condiciones. La prohibición del objeto del contrato está siempre dirigida a la persona empleadora.

Artículo 45.– Nulidad del contrato de objeto ilícito

El contrato de objeto ilícito no produce consecuencias entre las partes que se deriven de este Código.

Artículo 46.– Nulidad del contrato de objeto prohibido. Inoponibilidad a la persona trabajadora

El contrato de objeto prohibido no afectará el derecho de la persona trabajadora a percibir las remuneraciones e indemnizaciones que se

deriven de su extinción por tal causa, conforme a las normas de este Código y a las previstas en los estatutos profesionales y las convenciones colectivas de trabajo.

Artículo 47.– Prohibición parcial

Si el objeto del contrato fuese sólo parcialmente prohibido, su supresión no perjudicará lo que del mismo resulte válido, siempre que ello sea compatible con la prosecución de la vinculación.

En ningún caso tal supresión parcial podrá afectar los derechos adquiridos por la persona trabajadora en el curso de la relación.

Artículo 48.– Nulidad por ilicitud o prohibición. Su declaración

La nulidad del contrato por ilicitud o prohibición de su objeto tendrá las consecuencias asignadas en los artículos 45 y 46 de este Código y deberá ser declarada por la magistratura, aun sin mediar petición de parte. La autoridad administrativa, en los límites de su competencia, mandará cesar los actos que lleven aparejados tales vicios.

Artículo 49.– Mano de obra nacional

La realización de trabajos en todo el territorio de la República Argentina, así como en las aeronaves, los buques y artefactos navales que enarboleden el pabellón nacional, será reservada exclusivamente a las ciudadanas o ciudadanos argentinos/as y argentinas nativos/as o nacionalizados/as y a los/las extranjeros/as habilitados por la Ley General de Migraciones para desempeñar tareas remuneradas, en adelante denominados "mano de obra nacional".

Artículo 50.– Residentes transitorios

La Dirección Nacional de Migraciones, en ningún caso podrá extender autorización para realizar tareas remuneradas o lucrativas a extranjeros admitidos como "residentes transitorios", existiendo mano de obra nacional disponible.

Artículo 51.– Sobreocupación de residentes transitorios

Cuando la autoridad laboral, en ocasión de sus inspecciones, constate mano de obra empleada en transgresión a las leyes migratorias en un porcentaje igual o mayor al 20% del total de la mano de obra empleada, estará facultada para proceder a la inmediata clausura del establecimiento.

Capítulo 5.– De la formación del contrato de trabajo

Artículo 52.– Consentimiento

El consentimiento debe manifestarse por propuestas hechas por una de las partes del contrato de trabajo, dirigidas a la otra y aceptadas por ésta, se trate de ausentes o presentes.

Artículo 53.– Enunciación del contenido esencial. Suficiencia

Bastará, a los fines de la expresión del consentimiento, el enunciado de lo esencial del objeto de la contratación, quedando regido lo restante por lo que dispongan las leyes, los estatutos profesionales o las convenciones

colectivas de trabajo, o lo que se conceptúe habitual en la actividad de que se trate, con relación al valor e importancia de los servicios comprometidos.

Artículo 54.– Contrato por equipo. Integración

Cuando el contrato se formalice con la modalidad prevista en el artículo 129 de este Código, se entenderá reservada al delegado/a o representante del grupo de personas trabajadoras o equipo, la facultad de designar las personas que lo integran y que deban adquirir los derechos y contraer las obligaciones que se derivan del contrato, salvo que por la índole de las prestaciones resulte indispensable la determinación anticipada de los mismos.

Capítulo 6.– De la forma y prueba del contrato de trabajo Artículo 55.– Forma

Las partes podrán escoger libremente sobre las formas a observar para la celebración del contrato de trabajo, salvo lo que dispongan las leyes o convenciones colectivas en casos particulares.

Artículo 56.– Nulidad por omisión de la forma

Los actos de la persona empleadora para cuya validez este Código, los estatutos profesionales o las convenciones colectivas de trabajo exigieran una forma instrumental determinada se tendrán por no sucedidos cuando esa forma no se observare.

No obstante el vicio de forma, el acto no es oponible a la persona trabajadora.

Artículo 57.– Prueba

El contrato de trabajo se prueba por los medios autorizados por las leyes procesales y lo previsto en el artículo 26 de este Código.

Artículo 58.– Aplicación de estatutos profesionales o convenciones colectivas de trabajo

Cuando por las leyes, estatutos profesionales o convenciones colectivas de trabajo se exigiera algún documento, licencia o carné para el ejercicio de una determinada actividad, su falta no excluirá la aplicación del estatuto o régimen especial, salvo que se tratara de profesión que exija título expedido por la autoridad competente.

Ello sin perjuicio que la falta ocasione la aplicación de las sanciones que puedan corresponder de acuerdo con los respectivos regímenes aplicables.

Artículo 59.– Libro especial. Formalidades. Prohibiciones

Las personas empleadoras deberán llevar un libro especial, registrado y rubricado, en las mismas condiciones que se exigen para los libros principales de comercio, en el que se consignará:

- a) Individualización íntegra y actualizada de la persona empleadora.
- b) Nombre de la persona trabajadora.
- c) Estado civil.
- d) Fecha de ingreso y egreso.
- e) Remuneraciones asignadas y percibidas.
- f) Individualización de personas que generen derecho a la percepción de asignaciones familiares.
- g) Demás datos que permitan una exacta evaluación de las obligaciones a su cargo.
- h) Los que establezca la reglamentación.

Se prohíbe:

1. Alterar los registros correspondientes a cada persona empleada.
2. Dejar blancos o espacios.
3. Hacer interlineaciones, raspaduras o enmiendas, las que deberán ser salvadas en el cuadro o espacio respectivo, con firma de la persona trabajadora. a que se refiere el asiento y control de la autoridad administrativa.
4. Tachar anotaciones, suprimir fojas o alterar su foliatura o registro. Tratándose de registro de hojas móviles, su habilitación se hará por la autoridad administrativa, debiendo estar precedido cada conjunto de hojas, por una constancia extendida por dicha autoridad, de la que resulte su número y fecha de habilitación.

Artículo 60.– Omisión de las formalidades

Las juezas y jueces merituarán en función de las particulares circunstancias de cada caso los libros que carezcan de algunas de las formalidades prescriptas en el artículo 59 de este Código o que tengan algunos de los defectos allí consignados.

Artículo 61.– Aplicación a los registros, planillas y otros elementos de contralor

Idéntico requisito de validez deberán reunir los registros, planillas u otros elementos de contralor exigidos por las leyes y sus normas reglamentarias, por los estatutos profesionales o convenciones colectivas de trabajo, que serán apreciadas judicialmente según lo prescrito en el artículo anterior.

Artículo 62.– Omisión de su exhibición

La falta de exhibición a requerimiento judicial o administrativo del libro, registro, planilla u otros elementos de contralor previstos por los artículos 59 y 61 de este Código será tenida como presunción a favor de las afirmaciones de la persona trabajadora o de sus causa-habientes, sobre las circunstancias que debían constar en tales asientos.

Artículo 63.– Remuneraciones. Facultad de las juezas y jueces

En los casos en que se controvierta el monto de las remuneraciones y la prueba rendida fuera insuficiente para acreditar lo pactado entre las partes la jueza o juez podrá, por decisión fundada, fijar el importe del crédito de acuerdo a las circunstancias de cada caso.

Artículo 64.– Intimaciones. Presunción

Constituirá presunción en contra de la persona empleadora su silencio ante la intimación hecha por la persona trabajadora de modo fehaciente, relativa al cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de trabajo sea al tiempo de su formalización, ejecución, suspensión, reanudación, extinción o cualquier otra circunstancia que haga que se creen, modifiquen o extingan derechos derivados del mismo. A tal efecto dicho silencio deberá subsistir durante un plazo razonable el que nunca será inferior a dos (2) días hábiles.

Artículo 65.– Renuncia al empleo. Exclusión de presunciones a su respecto

No se admitirán presunciones en contra de la persona trabajadora ni derivadas de la ley ni de las convenciones colectivas de trabajo, que conduzcan a sostener la renuncia al empleo o a cualquier otro derecho,

sea que las mismas deriven de su silencio o de cualquier otro modo que no implique una forma de comportamiento inequívoco en aquél sentido.
Artículo 66.– Firma. Impresión digital

La firma es condición esencial en todos los actos extendidos bajo forma privada, con motivo del contrato de trabajo. Se exceptúan aquellos casos en que se demostrara que la persona trabajadora no sabe o no ha podido firmar, en cuyo caso bastará la individualización mediante impresión digital, pero la validez del acto dependerá de los restantes elementos de prueba que acrediten la efectiva realización del mismo.

Artículo 67.– Firma en blanco. Invalidez. Modos de oposición

La firma no puede ser otorgada en blanco por la persona trabajadora, y éste podrá oponerse al contenido del acto, demostrando que las declaraciones insertas en el documento no son reales.

Artículo 68.– Formularios

Las cláusulas o rubros insertos en formularios dispuestos o utilizados por la persona empleadora, que no correspondan al impreso, la incorporación a los mismos de declaraciones o cantidades, cancelatorias o liberatorias por más de un concepto u obligación, o diferentes períodos acumulados, se apreciarán por las juezas y jueces, en cada caso, en favor de la persona trabajadora.

Capítulo 7.– De los derechos y deberes de las partes
Artículo 69.–
Obligación genérica de las partes

Las partes están obligadas, activa y pasivamente, no sólo a lo que resulta expresamente de los términos del contrato, sino a todos aquellos comportamientos que sean consecuencia del mismo, resulten de este

Código, de los estatutos profesionales o convenciones colectivas de trabajo, apreciados con criterio de colaboración y solidaridad.

Artículo 70.– Principio de la buena fe

Las partes están obligadas a obrar de buena fe, ajustando su conducta a lo que es propio de una buena persona empleadora y de una buena persona trabajadora, tanto al celebrar, ejecutar o extinguir el contrato o la relación de trabajo.

Artículo 71.– Facultad de organización

La persona empleadora tiene facultades suficientes para organizar económica y técnicamente la empresa, explotación o establecimiento.

Artículo 72.– Facultad de dirección

Las facultades de dirección que asisten a la persona empleadora deberán ejercitarse con carácter funcional, atendiendo a los fines de la empresa, a las exigencias de la producción, sin perjuicio de la preservación y mejora de los derechos personales y patrimoniales de la persona trabajadora.

Artículo 73.– Facultad de modificar las formas y modalidades del trabajo
La persona empleadora está facultado para introducir todos aquellos cambios relativos a la forma y modalidades de la prestación del trabajo, en tanto esos cambios no importen un ejercicio irrazonable de esa facultad, ni alteren modalidades esenciales del contrato, ni causen perjuicio material ni moral a la persona trabajadora.

Cuando la persona empleadora disponga medidas vedadas por este artículo, a la persona trabajadora le asistirá la posibilidad de optar por considerarse despedido sin causa o accionar persiguiendo el restablecimiento de las condiciones alteradas. En este último supuesto la acción se substanciará por el procedimiento sumarísimo, no pudiéndose innovar en las condiciones y modalidades de trabajo, salvo que éstas sean generales para el establecimiento o sección, hasta que recaiga sentencia definitiva.

Artículo 74.– Facultades disciplinarias. Limitación

La persona empleadora podrá aplicar medidas disciplinarias proporcionadas a las faltas o incumplimientos demostrados por la persona trabajadora. Dentro de los treinta (30) días corridos de notificada la medida, la persona trabajadora podrá cuestionar su procedencia y el tipo o extensión de la misma, para que se la suprima, sustituya por otra o limite según los casos. Vencido dicho término se tendrá por consentida la sanción disciplinaria.

Artículo 75.– Modalidades de su ejercicio

La persona empleadora, en todos los casos, deberá ejercitar las facultades que le están conferidas en los artículos anteriores, así como la de disponer suspensiones por razones económicas, en los límites y con arreglo a las condiciones fijadas por la ley, los estatutos profesionales, las convenciones colectivas de trabajo, los consejos de empresa y, si los hubiere, los reglamentos internos que éstos dictaren. Siempre se cuidará de satisfacer las exigencias de la organización del trabajo en la empresa y el respeto debido a la dignidad de la persona trabajadora y sus derechos patrimoniales, excluyendo toda forma de abuso del derecho.

Artículo 76.– Modificación del contrato de trabajo. Su exclusión como sanción disciplinaria

No podrán aplicarse sanciones disciplinarias que constituyan una modificación del contrato de trabajo.

Artículo 77.– Controles personales

Los sistemas de controles personales de la persona trabajadora destinados a la protección de los bienes de la persona empleadora deberán siempre salvaguardar la dignidad de la persona trabajadora y deberán practicarse con discreción y se harán por medios de selección automática destinados a la totalidad del personal.

Los controles del personal deberán estar reservados exclusivamente a personas de su mismo género autopercibido.

Artículo 78.– Conocimiento

Los controles referidos en el artículo anterior, así como los relativos a la actividad de la persona trabajadora, deberán ser conocidos por éste.

Artículo 79.– Verificación

La autoridad de aplicación está facultada para verificar que los sistemas de control empleados por la empresa no afecten en forma manifiesta y discriminada la dignidad de la persona trabajadora.

Artículo 80.– Prohibición. Libertad de expresión

Las personas empleadoras no podrán, ya sea al tiempo de su contratación, durante la vigencia del contrato o con vistas a su

disolución, realizar encuestas, averiguaciones o indagar sobre las opiniones políticas, religiosas, sindicales, culturales o de orientación sexual o preferencia de género de la persona trabajadora. Esta podrá expresar libremente sus

opiniones sobre tales aspectos en los lugares de trabajo, en tanto ello no interfiera en el normal desarrollo de las tareas.

Artículo 81.– Pago de la remuneración

La persona empleadora está obligado a satisfacer el pago de la remuneración debida a la persona trabajadora en los plazos y condiciones previstos en este Código.

Artículo 82.– Deber de seguridad. Prohibición de violencia laboral. Mecanismo de denuncia de violencia laboral

1. La persona empleadora debe hacer observar las pautas y limitaciones a la duración del trabajo establecidas en este Código del Trabajo y demás normas reglamentarias, y adoptar las medidas que según el tipo de trabajo, la experiencia y la técnica sean necesarias para tutelar la integridad psicofísica y la dignidad de las personas trabajadoras, debiendo evitar los efectos perniciosos de las tareas penosas, riesgosas o determinantes de la vida adulta, vejez o agotamiento prematuro, así como también los derivados de ambientes insalubres o ruidosos.

Está obligado a observar las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes sobre higiene y seguridad en el trabajo. La persona trabajadora podrá rehusar la prestación de trabajo, sin que ello le ocasione pérdida o disminución de la remuneración, si el mismo le fuera exigido en transgresión a tales condiciones, siempre que exista peligro inminente de daño o se hubiera configurado el incumplimiento

de la obligación, mediante constitución en mora, o si habiendo el organismo competente declarado la insalubridad del lugar, la persona empleadora no realizara los trabajos o proporcionara los elementos que dicha autoridad establezca.

2. Queda prohibida todo tipo de violencia laboral, entendiéndose por tal cualquier forma de abuso de poder que tenga por finalidad excluir o someter al otro, pudiéndose manifestar como agresión física, acoso sexual o violencia psicológica, afectando la salud y bienestar de las personas que trabajan. Puede presentarse tanto en sentido vertical, ascendente o descendente, como entre pares y puede ejercerse por acción u omisión.

Puede ejercerse también por parte de quienes estén fuera de la relación de empleo, pero vinculados en la labor por contratos conexos, cualquiera sea su origen.

Se define con carácter enunciativo como violencia laboral a las siguientes acciones:

- a) Gritar, avasallar o insultar a la víctima cuando está sola o en presencia de otras personas;
- b) Asignarle objetivos y/o proyectos con plazos que se saben inalcanzables o imposibles de cumplir, tareas que son manifiestamente inacabables en ese tiempo y/o sobrecargar selectivamente a la víctima con mucho trabajo o con tareas para las cuales la víctima está claramente incapacitada;
- c) Amenazar de manera continuada a la víctima o coaccionarla;

- d) Quitarle áreas de responsabilidad clave, ofreciéndole a cambio tareas rutinarias, sin interés, o incluso ningún trabajo que realizar y/o modificar, sin notificar a la persona trabajadora, las atribuciones o responsabilidades de su puesto de trabajo;
- e) Tratarle de una manera diferente o discriminatoria, usar medidas exclusivas contra él o ella, con vistas a estigmatizarlo ante otras u otros compañeros o jefes/as y/o ignorarle o excluirle;
- f) Retener información crucial para su trabajo o manipularla para inducirle a error en su desempeño laboral, y acusarle después de negligencia o faltas profesionales;
- g) Difamar a la víctima, extendiendo por la empresa u organización rumores maliciosos o calumniosos que menoscaban su reputación, su imagen o su profesionalidad;
- h) Infravalorar o no valorar en absoluto el esfuerzo realizado por la víctima, negándose a evaluar periódicamente su trabajo y/o bloquear el desarrollo o la carrera profesional, limitando, retrasando, o entorpeciendo el acceso a promociones, cursos o seminarios de capacitación;
- i) Criticar continuamente su trabajo, sus ideas, sus propuestas, sus soluciones y/o monitorear o controlar malintencionadamente su trabajo con vistas a atacarle o a encontrarle faltas o formas de acusarle;
- j) Castigar duramente o impedir cualquier toma de decisión o iniciativa personal en el marco de sus responsabilidades y atribuciones;

k) Bloquear administrativamente a la persona, no dándole traslado, extraviando, retrasando, alterando o manipulando documentos o resoluciones que le afecten;

l) Ridiculizar su trabajo, sus ideas o los resultados obtenidos ante los demás trabajadores/as;

m) Invadir la privacidad de la víctima acosada y/o robar, destruir o sustraer elementos clave para su trabajo;

n) Atacar sus convicciones personales, ideología o religión;

o) Animar a otras/ros compañeras/os de trabajo a participar en cualquiera de las acciones anteriores mediante la persuasión, la coacción o el abuso de autoridad;

p) Amenazar a la persona con despedirla;

q) Negar en forma injustificada y repetida permisos a los que tiene derecho.

3. Salvo disposición convencional al respecto, todo establecimiento que cuente con cincuenta (50) o más personas trabajadoras deberá instar un mecanismo para facilitar la denuncia de violencia laboral y tramitar un sumario a su respecto a resultas del cual deberán tomarse las medidas que se consideren menester a los fines de salvar la integridad de la persona trabajadora y evitar en lo sucesivo que se repitan tal tipo de conductas.

La persona empleadora deberá comunicar tal situación al sindicato con personería gremial cuyo ámbito de aplicación personal y territorial

cuenta con la representación de las personas trabajadoras involucradas.

La persona trabajadora que fuera víctima de violencia laboral podrá requerir que se dispongan todos los medios para remover la circunstancia que lo ponga en tal condición de vulnerabilidad y gozar de licencia paga al denunciar la misma si entendiera que su integridad pudiese verse afectada de persistir la situación, hasta que se corrijan las circunstancias que le producían violencia.

En caso de negársele la remoción y/o licencias referidas, la persona trabajadora podrá requerir judicialmente en forma preventiva que se le otorgue la misma. Con el requerimiento cautelar la persona trabajadora deberá detallar circunstanciadamente las acciones de las que es víctima, y acompañar las pruebas que confieran verosimilitud a su relato. La gravedad de las conductas sufridas, el eventual perjuicio que pudiera sufrir quien emplea y la verosimilitud deben ponderarse a fin de resolver la medida en cuestión.

La persona trabajadora tendrá siempre la opción de considerarse despedida y reclamar las indemnizaciones que pudieran corresponder y, en su caso, de reclamar de conformidad con lo dispuesto por la Ley 26.485. Artículo 83.– Reintegro de gastos y resarcimiento de daños.

La persona empleadora deberá reintegrar la persona trabajadora los gastos suplidos por ésta para el cumplimiento adecuado del trabajo, y resarcirlo de los daños sufridos en sus bienes por el hecho y en ocasión del mismo.

Artículo 84.– Deber de protección. Alimentación y vivienda

La persona empleadora debe prestar protección a la vida y bienes de la persona trabajadora cuando esta habite en el establecimiento.

Si se le proveyese de alimentación y vivienda, aquélla deberá ser sana y suficiente, y la última, adecuada a las necesidades de la persona trabajadora y su familia. Debe efectuar a su costa las reparaciones y refacciones indispensables conforme a las exigencias del medio y confort.

Artículo 85.— Deber de ocupación

La persona empleadora deberá garantizar a la persona trabajadora ocupación efectiva, de acuerdo a su calificación o categoría profesional, salvo que el incumplimiento responda a motivos fundados que impidan la satisfacción de tal deber. Si la persona trabajadora fuese destinada a tareas superiores, distintas de aquéllas para las que fue contratada tendrá derecho a percibir la remuneración correspondiente por el tiempo de su desempeño, si la asignación fuese de carácter transitorio. Se reputarán las nuevas tareas o funciones como definitivas si desaparecieran las causas que dieron lugar a la suplencia y la persona trabajadora continuase en su desempeño o transcurrieran los plazos que se fijan al efecto en los estatutos profesionales o las convenciones colectivas de trabajo.

Artículo 86.— Deber de diligencia e iniciativa de la persona empleadora
La persona empleadora deberá cumplir con las obligaciones que resulten de este Código, de los estatutos profesionales, convenciones colectivas de trabajo y de los sistemas de seguridad social, de modo de posibilitar a la persona trabajadora el goce íntegro y oportuno de los beneficios que tales disposiciones le acuerdan. No podrá invocar en ningún caso el incumplimiento de parte de la persona trabajadora de las obligaciones que le están asignadas y del que se derive la pérdida total

o parcial de aquellos beneficios, si la observancia de las obligaciones dependiese de la iniciativa de la persona empleadora y no probase el haber cumplido oportunamente

de su parte las que estuviese en su cargo como agente de retención, contribuyente u otra condición similar.

Artículo 87.— Deber de observar las obligaciones frente a los organismos sindicales y de la seguridad social. Certificado de trabajo
La obligación de ingresar los fondos de seguridad social por parte de la persona empleadora y los sindicales a su cargo, ya sea como obligado directo o como agente de retención, configurará asimismo una obligación contractual.

La persona empleadora, por su parte, deberá dar a la persona trabajadora, cuando éste lo requiriese a la época de la extinción de la relación, constancia documentada de ello.

Durante el tiempo de la relación deberá otorgar tal constancia cuando medien causas razonables.

Cuando el contrato de trabajo se extinguiere por cualquier causa, la persona empleadora estará obligado a entregar a la persona trabajadora un certificado de trabajo, conteniendo las indicaciones sobre el tiempo de prestación de servicios, naturaleza de éstos, constancia de los sueldos percibidos y de los aportes y contribuciones efectuados con destino a los organismos de la seguridad social.

Si la persona empleadora no hiciera entrega de la constancia o del certificado previstos respectivamente en los párrafos segundo y tercero de este artículo dentro de los dos (2) días hábiles computados a partir del día siguiente al de la recepción del requerimiento que a tal efecto le

formular la persona trabajadora de modo fehaciente, será sancionado con una indemnización a favor de esta última que será equivalente a tres veces la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida por la persona trabajadora durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios, si éste fuere menor. Esta indemnización se devengará sin perjuicio de las sanciones conminatorias que para hacer cesar esa conducta omisiva pudiere imponer la autoridad judicial competente.

Artículo 88.— Igualdad de trato. Entrevistas o procedimientos de reclutamiento laboral. Indemnización especial. Daños punitivos

1. La persona empleadora debe dispensar a todas las personas trabajadoras igual trato en identidad de situaciones. Se considerará que existe trato desigual cuando se produzcan discriminaciones arbitrarias fundadas en razones de género, religión o raza, pero no cuando el diferente tratamiento responda a principios de bien común, como el que se sustente

en la mayor eficacia, laboriosidad o contracción a sus tareas por parte de la persona trabajadora.

2. En ningún caso en un ofrecimiento laboral deberán preferirse la contratación de personas trabajadoras fundadas en naturaleza de cualquier índole, particularmente por razones de género.

Las entrevistas o procedimientos de reclutamiento laboral deberán respetar la intimidad de quienes se postulen. No podrán realizarse entrevistas o sistemas de evaluación de quienes se postulen a un trabajo que puedan revelar por parte de las mismas cuestiones sobre preferencia de género, religión o raza, así como sobre la vida o planeamiento familiar del postulante o la postulante.

3. En caso en que se vulnerase lo dispuesto en el párrafo anterior, las personas afectadas tendrán derecho a cobrar cuatro (4) años del salario correspondiente al empleo ofrecido, respecto del cual deberán integrar a la asociación sindical con personería gremial que tenga la representación de dicha persona trabajadora un monto equivalente a la cuota de afiliación al mismo, deducido del pago a la víctima en cuestión.

4. Sin perjuicio de las indemnizaciones que pudieran corresponder a la persona trabajadora, incluidas las reparatorias mencionadas en esta o en otras leyes con motivo de conductas discriminatorias, ella mismo y la asociación sindical con personería gremial que correspondiese podrán, conjunta o separadamente, reclamar judicialmente el pago de daños punitivos que la jueza o juez deberá establecer, no pudiendo ser de menos de tres (3) salarios y hasta un máximo de cien (100).

Si lo estimase también podrá disponer otro tipo de medidas a fin de corregir las conductas en cuestión, ya sean estas pedidas o no por las partes

Artículo 89.– Invenciones desarrolladas durante una relación laboral
Invenciones desarrolladas durante una relación laboral:

a) Las realizadas por la persona trabajadora durante el curso de su contrato o relación de trabajo o de servicios con la persona empleadora que tengan por objeto total o parcialmente la realización de actividades inventivas, pertenecerán a la persona empleadora.

b) La persona trabajadora, autor de la invención bajo el supuesto anterior, tendrá derecho a una remuneración suplementaria por su realización, si su aporte personal a la invención y la importancia de la misma para la empresa y persona empleadora excede de manera

evidente el contenido explícito o implícito de su contrato o relación de trabajo.

Si no existieran las condiciones estipuladas en el inciso a), cuando la persona trabajadora realizara una invención en relación con su actividad profesional en la empresa y en su obtención hubieran influido predominantemente conocimientos adquiridos dentro de la empresa o la utilización de medios proporcionados por ésta, la persona empleadora tendrá derecho a la titularidad de la invención o a reservarse el derecho de explotación de la misma. La persona empleadora deberá ejercer tal opción dentro de los noventa (90) días de realizada la invención.

c) Cuando la persona empleadora asuma la titularidad de una invención o se reserve el derecho de explotación de la misma, la persona trabajadora tendrá derecho a una compensación económica justa, fijada en atención a la importancia industrial y comercial del invento, teniendo en cuenta el valor de los medios o conocimientos facilitados por la empresa y los aportes de la propia persona trabajadora; en el supuesto de que la persona empleadora otorgue una licencia a terceros/as, el inventor/a podrá reclamar al titular de la patente de invención el pago de hasta el cincuenta por ciento (50%) de las regalías efectivamente percibidas por este.

d) Una invención industrial será considerada como desarrollada durante la ejecución de un contrato de trabajo o de prestación de servicios, cuando la solicitud de patente haya sido presentada hasta un (1) año después de la fecha en que el inventor/a dejó el empleo dentro de cuyo campo de actividad se obtuvo el invento.

e) Las invenciones laborales en cuya realización no concurren las circunstancias previstas en los incs. a) y b), pertenecerán exclusivamente al autor/a de las mismas.

f) Será nula toda renuncia anticipada de la persona trabajadora a los derechos conferidos en este artículo.

Artículo 90.– Preferencia de la persona empleadora. Prohibiciones. Secreto

La persona empleadora deberá ser preferida en igualdad de condiciones a los terceros y las terceras, si la persona trabajadora decidiese la cesión de los derechos a la invención o descubrimiento en el caso del primer párrafo del artículo 89 de este Código.

Las partes están obligadas a guardar secreto sobre las invenciones o descubrimientos logrados en cualquiera de aquellas formas.

Artículo 91.– Deber de diligencia y colaboración

La persona trabajadora debe prestar el servicio con puntualidad, asistencia regular y dedicación adecuada a las características de su empleo y a los medios instrumentales que se le provean.

Artículo 92.– Deber de fidelidad

La persona trabajadora debe observar todos aquellos deberes de fidelidad que deriven de la índole de las tareas que tenga asignadas, guardando reserva o secreto de las informaciones a que tenga acceso y que exijan tal comportamiento de su parte.

Artículo 93.– Cumplimiento de órdenes e instrucciones

La persona trabajadora debe observar las órdenes e instrucciones que se le impartan sobre el modo de ejecución del trabajo, ya sea por persona empleadora o sus representantes. Debe conservar los

instrumentos o útiles que se le provean para la realización del trabajo, sin que asuma responsabilidad por el deterioro que los mismos sufran derivados del uso.

Artículo 94.– Responsabilidad por daños

La persona trabajadora es responsable ante la persona empleadora de los daños que cause a los intereses de ésta, por dolo o culpa grave en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 95.– Deber de no concurrencia

La persona trabajadora debe abstenerse de ejecutar negociaciones por cuenta propia o ajena, que pudieran afectar los intereses de la persona empleadora, salvo autorización de ésta.

Artículo 96.– Auxilios o ayudas extraordinarias

La persona trabajadora estará obligado a prestar los auxilios que se requieran, en caso de peligro grave o inminente para las personas o para las cosas incorporadas a la empresa.

Capítulo 8.– De la formación profesional

Artículo 97.– Igualdad

La promoción profesional y la formación en el trabajo, en condiciones igualitarias de acceso y trato será un derecho fundamental para todas las personas trabajadoras.

Artículo 98.– Participación de las personas trabajadoras y el Estado

La persona empleadora implementará acciones de formación profesional y/o capacitación con la participación de las personas trabajadoras y con la asistencia de los organismos competentes al Estado.

Artículo 99.– Necesidades específicas

La capacitación de la persona trabajadora se efectuará de acuerdo a los requerimientos de la persona empleadora, a las características de las tareas, a las exigencias de la organización del trabajo y a los medios que le provea la persona empleadora para dicha capacitación.

Artículo 100.– Derecho a información. Planificación de acciones

La organización sindical que represente a las personas trabajadoras de conformidad con la legislación vigente tendrá derecho a recibir información sobre la evolución de la empresa, sobre innovaciones tecnológicas y organizativas y toda otra que tenga relación con la planificación de acciones de formación y capacitación profesional.

Artículo 101.– Solicitud de la asociación sindical

La organización sindical que represente a las personas trabajadoras de conformidad a la legislación vigente ante innovaciones de base tecnológica y organizativa de la empresa, podrá solicitar a la persona empleadora la implementación de acciones de formación profesional para la mejor adecuación del personal al nuevo sistema.

Artículo 102.– Calificación profesional. Certificado de trabajo

En el certificado de trabajo que la persona empleadora está obligada a entregar a la extinción del contrato de trabajo deberá constar además

de lo prescripto en el artículo 84 de este Código, la calificación profesional obtenida en el o los puestos de trabajo desempeñados, hubiere o no realizado la persona trabajadora acciones regulares de capacitación.

Artículo 103.– Crédito horario

La persona trabajadora tendrá derecho a una cantidad de horas del tiempo total anual del trabajo, de acuerdo a lo que se establezca en el convenio colectivo, para realizar, fuera de su lugar de trabajo actividades de formación y/o capacitación según juzgue de su propio interés.

Título III.– De las modalidades del contrato de trabajo

Capítulo 1.– Principios generales

Artículo 104.– Indeterminación del plazo

El contrato de trabajo se entenderá celebrado por tiempo indeterminado, salvo que su término resulte de las siguientes circunstancias:

- a) Que se haya fijado en forma expresa y por escrito el tiempo de su duración.
- b) Que las modalidades de las tareas o de la actividad, razonablemente apreciadas, así lo justifiquen.

La formalización de contratos por plazo determinado en forma sucesiva, que exceda de las exigencias previstas en el apartado b) de este artículo, convierte al contrato en uno por tiempo indeterminado.

Artículo 105.– Alcance

El contrato por tiempo indeterminado dura hasta que la persona trabajadora se encuentre en condiciones de gozar de los beneficios que le asignan los regímenes de seguridad social, por límites de edad y años de servicios, salvo que se configuren algunas de las causales de extinción previstas en el presente Código.

Artículo 106.– Prueba

La carga de la prueba de que el contrato es por tiempo determinado estará a cargo de la persona empleadora.

Artículo 107.– Período de prueba

El contrato de trabajo por tiempo indeterminado, excepto el referido en el artículo 112 de este Código, se entenderá celebrado a prueba durante los primeros tres (3) meses de vigencia. Cualquiera de las partes podrá extinguir la relación durante ese lapso sin expresión de causa, sin derecho a indemnización con motivo de la extinción, pero con obligación de preavisar según lo establecido en los artículos 325 y 326 de este Código.

El período de prueba se regirá por las siguientes reglas:

1. La persona empleadora no puede contratar a un/a mismo/a trabajador/a, más de una vez, utilizando el período de prueba. De hacerlo, se considerará de pleno derecho, que la persona empleadora ha renunciado al período de prueba.

2. El uso abusivo del período de prueba con el objeto de evitar la efectivización de las personas trabajadoras será pasible de las sanciones

previstas en los regímenes sobre infracciones a las leyes de trabajo. En especial, se considerará abusiva la conducta de la persona empleadora que contratare sucesivamente a distintas personas trabajadoras para un mismo puesto de trabajo de naturaleza permanente.

3. La persona empleadora debe registrar al trabajador/a que comienza su relación laboral por el período de prueba. Caso contrario, sin perjuicio de las consecuencias que se deriven de ese incumplimiento, se entenderá de pleno derecho que ha renunciado a dicho período.

4. Las partes tienen los derechos y obligaciones propias de la relación laboral, con las excepciones que se establecen en este artículo. Tal reconocimiento respecto de la persona trabajadora incluye los derechos sindicales.

5. Las partes están obligadas al pago de los aportes y contribuciones a la Seguridad Social.

6. La persona trabajadora tiene derecho, durante el período de prueba, a las prestaciones por accidente o enfermedad del trabajo. También por accidente o enfermedad inculpable, que perdurará exclusivamente hasta la finalización del período de prueba si la persona empleadora rescindiere el contrato de trabajo durante ese lapso. Queda excluida la aplicación de lo prescripto en el cuarto párrafo del artículo 305 de este Código.

7. El período de prueba se computará como tiempo de servicio a todos los efectos laborales y de la Seguridad Social.

Artículo 108.– Contrato de trabajo a tiempo parcial

1. El contrato de trabajo a tiempo parcial es aquel en virtud del cual la persona trabajadora se obliga a prestar servicios durante un determinado número de horas al día o a la semana, inferiores a las dos terceras (2/3) partes de la jornada habitual de la actividad. En este caso la remuneración no podrá ser inferior a la proporcional, que le corresponda a una persona trabajadora a tiempo completo, establecida por ley o convenio colectivo, de la misma categoría o puesto de trabajo. Si la jornada pactada supera esa proporción, la persona empleadora deberá abonar la remuneración correspondiente a un/a trabajador/a de jornada completa.
2. Las personas trabajadoras contratadas a tiempo parcial no podrán realizar horas suplementarias o extraordinarias, salvo el caso del artículo 96 de este Código. La violación del límite de jornada establecido para el contrato a tiempo parcial, generará la obligación de la persona empleadora de abonar el salario correspondiente a la jornada completa para el mes en que se hubiere efectivizado la misma, ello sin perjuicio de otras consecuencias que se deriven de este incumplimiento.
3. Las cotizaciones a la seguridad social y las demás que se recaudan con ésta, se efectuarán en proporción a la remuneración de la persona trabajadora y serán unificadas en caso de pluriempleo. En este último supuesto, la persona trabajadora deberá elegir entre las obras sociales a las que aporte, a aquella a la cual pertenecerá.
4. Las prestaciones de la seguridad social se determinarán reglamentariamente teniendo en cuenta el tiempo trabajado, los aportes y las contribuciones efectuadas. Los aportes y contribuciones para la obra social será la que corresponda a un trabajador y una trabajadora,

de tiempo completo de la categoría en que se desempeña la persona trabajadora.

5. Los convenios colectivos de trabajo determinarán el porcentaje máximo de las personas trabajadoras a tiempo parcial que en cada establecimiento se desempeñarán bajo esta modalidad contractual. Asimismo, podrán establecer la prioridad de aquellas para ocupar las vacantes a tiempo completo que se produjeren en la empresa.

Capítulo 2.– Del contrato de trabajo a plazo fijo

Artículo 109.– Duración

El contrato de trabajo a plazo fijo durará hasta el vencimiento del plazo convenido, no pudiendo celebrarse por más de cinco (5) años.

Artículo 110.– Deber de preavisar. Conversión del contrato

Las partes deberán preavisar la extinción del contrato con antelación no menor de un (1) mes ni mayor de dos (2), respecto de la expiración del plazo convenido, salvo en aquellos casos en que el contrato sea por tiempo determinado y su duración sea inferior a un (1) mes. Aquélla que lo omitiera, se entenderá que acepta la conversión del mismo como de plazo indeterminado, salvo acto expreso de renovación de un plazo igual o distinto del previsto originariamente, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 104, segunda parte, de este Código.

Artículo 111.– Despido antes del vencimiento del plazo. Indemnización
En los contratos a plazo fijo, el despido injustificado dispuesto antes del vencimiento del plazo, dará derecho a la persona trabajadora, además de las indemnizaciones que correspondan por extinción del contrato en tales condiciones, a la de daños y perjuicios provenientes del derecho

común, la que se fijará en función directa de los que justifique haber sufrido quien los alegue o lo que, a falta de demostración, fije el juez, jueza o tribunal prudencialmente, por la sola ruptura anticipada del contrato.

Cuando la extinción del contrato se produjere mediante preaviso, y estando el contrato íntegramente cumplido, la persona trabajadora recibirá una suma de dinero equivalente a la indemnización prevista en el artículo 344 de este Código.

En los casos del párrafo primero de este artículo, si el tiempo que faltare para cumplir el plazo del contrato fuese igual o superior al que corresponda al de preaviso, el reconocimiento de la indemnización por daño suplirá al que corresponde por omisión de éste, si el monto reconocido fuese también igual o superior a los salarios del mismo.

Capítulo 3.– Del contrato de trabajo de temporada

Artículo 112.– Caracterización

Habrá contrato de trabajo de temporada cuando la relación entre las partes, originada por actividades propias del giro normal de la empresa o explotación, se cumpla en determinadas épocas del año solamente y esté sujeta a repetirse en cada ciclo en razón de la naturaleza de la actividad.

Artículo 113.– Equiparación a los contratos a plazo fijo. Permanencia

El despido sin causa de la persona trabajadora, pendientes los plazos previstos o previsibles del ciclo o temporada en los que estuviere prestando servicios, dará lugar al pago de los resarcimientos establecidos en el artículo 111, primer párrafo, de este Código.

La persona trabajadora adquiere los derechos que este Código asigna a las personas trabajadoras permanentes de prestación continua, a partir de su contratación en la primera temporada, si ello respondiera a necesidades también permanentes de la empresa o explotación ejercida, con la modalidad prevista en este capítulo.

Artículo 114.– Comportamiento de las partes a la época de la reiniciación del trabajo. Responsabilidad

Con una antelación no menor a treinta (30) días respecto del inicio de cada temporada, la persona empleadora deberá notificar en forma personal o por medios públicos idóneos a las personas trabajadoras de su voluntad de reiterar la relación o contrato en los términos del ciclo anterior. La persona trabajadora deberá manifestar su decisión de continuar o no la relación laboral en un plazo de cinco (5) días de notificado, sea por escrito o presentándose ante la persona empleadora. En caso que la persona empleadora no cursara la notificación a que se hace referencia en el párrafo anterior, se considerará que rescinde unilateralmente el contrato y, por lo tanto, responderá por las consecuencias de la extinción del mismo.

Capítulo 4.– Del contrato de trabajo eventual

Artículo 115.– Caracterización

Cualquiera sea su denominación, se considerará que media contrato de trabajo eventual cuando la actividad de la persona trabajadora se ejerce bajo la dependencia de una persona empleadora para la satisfacción de resultados concretos, tenidos en vista por ésta, en relación a servicios extraordinarios determinados de antemano o exigencias extraordinarias y transitorias de la empresa, explotación o establecimiento, toda vez

que no pueda preverse un plazo cierto para la finalización del contrato. Se entenderá además que media tal tipo de relación cuando el vínculo comienza y termina con la realización de la obra, la ejecución del acto o la prestación del servicio para el que fue contratada la persona trabajadora.

La persona empleadora que pretenda que el contrato inviste esta modalidad, tendrá a su cargo la prueba de su aseveración.

Artículo 116.– Aplicación de la ley. Condiciones

Los beneficios provenientes de este Código se aplicarán a las personas trabajadoras eventuales, en tanto resulten compatibles con la índole de la relación y reúnan los requisitos a que se condiciona la adquisición del derecho a los mismos.

Artículo 117.– Forma escrita. Entrega de copias

Los contratos de trabajo que se celebren bajo las modalidades reguladas en este capítulo, deberán instrumentarse por escrito y entregarse copias a la persona trabajadora y a la asociación sindical que lo represente, en el plazo de 30 días.

Artículo 118.– Inscripción en Obra Social. Determinación de la convención colectiva

Las personas trabajadoras contratadas bajo la modalidad comprendida en este capítulo deberán ser inscriptas en la obra social correspondiente al resto de las personas trabajadoras del plantel de su misma categoría y actividad de la empresa. Idéntico criterio se seguirá para la determinación de la convención colectiva de trabajo aplicable y del sindicato que ejerce su representación.

La cobertura asistencial de la persona trabajadora y su grupo familiar primario comenzará desde el inicio de la relación laboral, sin la exigencia del período de carencia alguna, de conformidad a lo dispuesto por las Leyes número 23.660 y 23.661.

Artículo 119.– Sustitución transitoria. Transformación en contrato por tiempo indeterminado

Para el caso que el contrato de trabajo eventual tuviera por objeto sustituir transitoriamente personas trabajadoras permanentes de la empresa que gozaran de licencias legales o convencionales o que tuvieran derecho a reserva del puesto por un plazo incierto, en el contrato deberá indicarse el nombre de la persona trabajadora reemplazada.

Si al reincorporarse la persona trabajadora reemplazada, la persona trabajadora contratada bajo esta modalidad continuare prestando servicios, el contrato se convertirá en uno por tiempo indeterminado. Igual consecuencia tendrá la continuación en la prestación de servicios una vez vencido el plazo de licencia o de reserva del puesto de la persona trabajadora reemplazada.

Artículo 120.– Prohibición. Medidas legítimas de acción sindical

Se prohíbe la contratación de personas que trabajan bajo esta modalidad para sustituir las personas trabajadoras que no prestaran servicios normalmente en virtud del ejercicio de medidas legítimas de acción sindical.

Artículo 121.– Prohibición. Suspensión o despidos por falta o disminución de trabajo

Las empresas que hayan producido suspensiones o despidos de personas trabajadoras por falta o disminución de trabajo durante los seis meses anteriores no podrán ejercer esta modalidad para reemplazar al personal afectado por esas medidas.

Artículo 122.– Exigencias extraordinarias

En los casos que el contrato tenga por objeto atender exigencias extraordinarias del mercado, deberá estarse a lo siguiente:

- a) en el contrato se consignará con precisión y claridad la causa que lo justifique;
- b) la duración de la causa que diera origen a estos contratos no podrá exceder de seis meses por año y hasta un máximo de un año en un período de tres años.

Artículo 123.– Deber de preaviso

La persona empleadora no tiene el deber de preavisar la finalización del contrato.

Artículo 124.– Indemnización. Improcedencia

No procederá indemnización alguna cuando la relación laboral se extinga con motivo de finalización de la obra o tarea asignada, o del cese de la causa que le diera origen. En cualquier otro supuesto, se estará a lo dispuesto en el Título XII de este Código.

Capítulo 5.– De las empresas de servicios eventuales Artículo 125.– Constitución

Las empresas de servicios eventuales deberán estar constituidas exclusivamente como personas jurídicas y con objeto único. Sólo podrán mediar en la contratación de las personas trabajadoras bajo la modalidad de trabajo eventual.

Artículo 126.– Caución

Las empresas de servicios eventuales estarán obligadas a caucionar una suma de dinero o valores además de una fianza o garantía real. Los montos y condiciones de ambas serán determinados por la reglamentación.

Artículo 127.– Incumplimientos

Las violaciones o incumplimientos de las disposiciones de este Código y su reglamentación por parte de las empresas de servicios eventuales serán sancionadas con multas, clausura o cancelación de habilitación para funcionar, las que serán aplicadas por la autoridad de aplicación según lo determine la reglamentación.

Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que puedan corresponder a la empresa usuaria en caso de violación del artículo 33 de este Código,

de acuerdo al Anexo II del Pacto Federal del Trabajo aprobado por la Ley 25.212.

Artículo 128.– Cancelación de habilitación. Destino de la caución

Si la empresa de servicios eventuales fuera sancionada con la cancelación de la habilitación para funcionar, la caución no será devuelta y la autoridad de aplicación la destinará a satisfacer los créditos laborales que pudieran existir con las personas trabajadoras y los organismos de la seguridad social. En su caso, el remanente será destinado al Fondo Nacional de Empleo. En todos los demás casos en que se cancela la habilitación, la caución será devuelta en el plazo que fije la reglamentación.

Capítulo 6.– Del contrato de trabajo de grupo o por equipo

Artículo 129.– Caracterización. Relación directa con la persona empleadora. Substitución de integrantes. Salario colectivo. Distribución. Colaboradoras

Habrá contrato de trabajo de grupo o por equipo cuando el mismo se celebre por una persona empleadora con un grupo de personas trabajadoras que, actuando por intermedio de un/a delegado/a o representante, se obligue a la prestación de servicios propios de la actividad de aquél. La persona empleadora tendrá respecto de cada uno de los integrantes del grupo, individualmente, los mismos deberes y obligaciones previstos en este Código, con las limitaciones que resulten de la modalidad de las tareas a efectuarse y la conformación del grupo.

Si el salario fuese pactado en forma colectiva, los componentes del grupo tendrán derecho a la participación que les corresponda según su contribución al resultado del trabajo. Cuando una persona trabajadora dejase el grupo o equipo, el/la delegado/a o representante deberá sustituirlo por otro/a, proponiendo el nuevo integrante a la aceptación de la persona empleadora, si ello resultare indispensable en razón de la modalidad de las tareas a efectuarse y a las calidades personales exigidas en la integración del grupo.

La persona trabajadora que se hubiese retirado tendrá derecho a la liquidación de la participación que le corresponda en el trabajo ya realizado. Las personas trabajadoras incorporados por la persona empleadora para colaborar con el grupo o equipo, no participarán del salario común y correrán por cuenta de aquél.

Artículo 130.– Trabajo prestado por integrantes de una sociedad. Equiparación. Condiciones

El contrato por el cual una sociedad, asociación, comunidad o grupo de personas, con o sin personalidad jurídica, se obligue a la prestación de servicios, obras o actos propios de una relación de trabajo por parte de sus integrantes, a favor de un/a tercero/a, en forma permanente y exclusiva, será considerado contrato de trabajo por equipo, y cada uno/a de sus integrantes, persona trabajadora dependiente del tercero/a a quien se hubieran prestado efectivamente los mismos.

Capítulo 7.– Del contrato de teletrabajo

Artículo 131.– Concepto

Habrá contrato de teletrabajo cuando la realización de actos, ejecución de obras o prestación de servicios, en los términos de los artículos 24 y 25 de este Código, sea efectuada total o parcialmente en el domicilio de la persona trabajadora, o en lugares distintos al establecimiento o los establecimientos de la persona empleadora, mediante la utilización de tecnologías de la información y comunicación.

a) Derechos y obligaciones

Las personas trabajadoras que trabajen contratadas bajo esta modalidad gozarán de los mismos derechos y obligaciones que las

personas que trabajan bajo la modalidad presencial y su remuneración no podrá ser inferior a la que percibían o percibirían bajo la modalidad presencial. Los convenios colectivos deben, acorde a la realidad de cada actividad, prever una combinación entre prestaciones presenciales y por teletrabajo.

b) Jornada laboral

La jornada laboral debe ser pactada previamente por escrito en el contrato de trabajo de conformidad con los límites establecidos en el art. 283 de este Código del Trabajo y convencionales vigentes, tanto en lo que respecta a lo convenido por hora como por objetivos.

Las plataformas y/o software utilizados por la persona empleadora a los fines específicos del teletrabajo, y registrados según lo establecido en el inciso p) del presente artículo, deberán desarrollarse de modo acorde a la jornada laboral establecida, impidiendo la conexión fuera de la misma.

c) Derecho a la desconexión digital

La persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo tendrá derecho a no ser contactada y a desconectarse de los dispositivos digitales y/o tecnologías de la información y comunicación, fuera de su jornada laboral y durante los períodos de licencias. No podrá ser sancionada por hacer uso de este derecho.

La persona empleadora no podrá exigir a la persona trabajadora la realización de tareas, ni remitirle comunicaciones, por ningún medio, fuera de la jornada laboral.

d) Tareas de cuidado

Las personas trabajadoras que presten servicios bajo esta modalidad y que acrediten tener a su cargo, de manera única o compartida, el cuidado de personas menores de trece (13) años, personas con discapacidad o adultas mayores que convivan con la persona trabajadora y que requieran asistencia específica, tendrán derecho a horarios compatibles con las tareas de cuidado a su cargo y/o a interrumpir la jornada. Cualquier acto, conducta, decisión, represalia u obstaculización proveniente de la persona empleadora que lesione estos derechos se presumirá discriminatorio resultando aplicables las previsiones de la Ley 23.592.

Mediante la negociación colectiva podrán establecerse pautas específicas para el ejercicio de este derecho.

e) Voluntariedad

El traslado de quien trabaja en una posición presencial a la modalidad de teletrabajo, salvo casos de fuerza mayor debidamente acreditada en los términos del art. 314 de este Código del Trabajo, debe ser voluntario y prestado por escrito.

f) Reversibilidad

El consentimiento prestado por la persona trabajadora en una posición presencial para pasar a la modalidad de teletrabajo, podrá ser revocado por la misma en cualquier momento de la relación.

En tal caso, la persona empleadora le deberá otorgar tareas en el establecimiento en el cual las hubiera prestado anteriormente, o en su defecto, en el más cercano al domicilio del dependiente, en el cual puedan ser prestadas. Salvo que por motivos fundados resulte imposible la satisfacción de tal deber.

El incumplimiento de esta obligación será considerado violatorio del deber previsto en el artículo 85 del Código del Trabajo. La negativa de la persona empleadora dará derecho a la persona trabajadora bajo esta modalidad a considerarse en situación de despido o accionar para el restablecimiento de las condiciones oportunamente modificadas.

En los contratos que se pacte la modalidad de teletrabajo al inicio de la relación, el eventual cambio a la modalidad presencial operará conforme las pautas que se establezcan en la negociación colectiva.

g) Elementos de trabajo

La persona empleadora debe proporcionar el equipamiento –hardware y software–, las herramientas de trabajo y el soporte necesario para el desempeño de las tareas, y asumir los costos de instalación, mantenimiento y reparación de las mismas, o la compensación por la utilización de herramientas propias de la persona trabajadora. La compensación operará conforme las pautas que se establezcan en la negociación colectiva.

La persona trabajadora será responsable por el correcto uso y mantenimiento de los elementos y herramientas de trabajo provistas por su empleador, deberá procurar que estos no sean utilizados por personas ajenas a la relación o contrato de trabajo. En ningún caso responderá por el desgaste normal producto del uso o el paso del tiempo.

En caso de desperfectos, roturas o desgaste en los elementos, instrumentos y/o medios tecnológicos que impidan la prestación de tareas, el empleador deberá proveer su reemplazo o reparación a fin de posibilitar la prestación de tareas. El tiempo que demande el

cumplimiento de esta obligación patronal no afectará el derecho de la persona trabajadora a continuar percibiendo la remuneración habitual.

h) Compensación de gastos

La persona trabajadora bajo la modalidad del teletrabajo tendrá derecho a la compensación por los mayores gastos en conectividad y/o consumo de servicios que deba afrontar. Dicha compensación operará conforme las pautas que se establezcan en la negociación colectiva, y quedará exenta del pago del impuesto a las ganancias establecido en la Ley 20.628 (t.o. 2019) y sus modificatorias.

i) Capacitación

El empleador deberá garantizar la correcta capacitación de sus dependientes en nuevas tecnologías, brindando cursos y herramientas de apoyo, tanto en forma virtual como presencial, que permitan una mejor adecuación de las partes a esta modalidad laboral. La misma no implicará

una mayor carga de trabajo. Podrá realizarla en forma conjunta con la entidad sindical representativa y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

j) Derechos colectivos

Las personas que se desempeñen bajo la modalidad de teletrabajo, gozarán de todos los derechos colectivos garantizados por el Libro Tercero de este Código del Trabajo. Serán consideradas, a los fines de la representación sindical establecida en el art. 517 de este Código del Trabajo, como parte del conjunto de quiénes trabajen en forma presencial.

k) Representación sindical

La representación sindical será ejercida por la asociación sindical de la actividad donde presta servicios, en los términos del Título I, Libro Tercer, de este Código del Trabajo. Las personas que trabajan bajo esta modalidad deberán ser anexadas por el empleador a un centro de trabajo, unidad productiva o área específica de la empresa a los efectos de elegir y ser elegidas, para integrar los órganos de la asociación sindical.

l) Higiene y seguridad laboral

La autoridad de aplicación dictará las normas relativas a higiene y seguridad en el trabajo con el objetivo de brindar una protección adecuada a quienes trabajen bajo la modalidad laboral del teletrabajo. El control del cumplimiento de esta normativa deberá contar con participación sindical. Asimismo la autoridad de aplicación determinará la inclusión de las enfermedades causadas por esta modalidad laboral dentro del listado previsto en el artículo 398, inciso 2, de este Código del Trabajo. Los accidentes acaecidos en el lugar, jornada y en ocasión del teletrabajo, se presumen accidentes en los términos del artículo 398, inciso 1, de este Código del Trabajo.

m) Sistema de control y derecho a la intimidad

Los sistemas de control destinados a la protección de los bienes e informaciones de propiedad de la persona empleadora deberán contar con participación sindical a fin de salvaguardar la intimidad de la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo y la privacidad de su domicilio.

n) Protección de la información laboral

El empleador deberá tomar las medidas que correspondan, especialmente en lo que se refiere a software, para garantizar la protección de los datos utilizados y procesados por la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo para fines profesionales, no pudiendo hacer uso de software de vigilancia que viole la intimidad de la misma.

o) Prestaciones transnacionales

Cuando se trate de prestaciones transnacionales de teletrabajo, se aplicará al contrato de trabajo respectivo la ley del lugar de ejecución de las tareas o la ley del domicilio de la persona empleadora, según sea más favorable para la persona trabajadora.

En caso de contratación de personas extranjeras no residentes en el país, se requerirá la autorización previa de la autoridad de aplicación. Los convenios colectivos, acorde a la realidad de cada actividad, deberán establecer un tope máximo para estas contrataciones.

p) Autoridad de aplicación

En el ámbito de su competencia se deberán registrar las empresas que desarrollen esta modalidad, acreditando el software o plataforma a utilizar y la nómina de las personas trabajadoras que desarrollan estas tareas, las que deberán informarse ante cada alta producida o de manera mensual.

Esta información deberá ser remitida a la organización sindical pertinente. La fiscalización del cumplimiento de las disposiciones legales y convencionales relativas a las tareas cumplidas bajo la

modalidad del teletrabajo se ejercerá conforme a lo establecido por el Título III, Capítulo I, sobre inspección del trabajo de la Ley 25.877 y sus modificatorias. Toda inspección de la autoridad de aplicación, de ser necesaria, deberá contar con autorización previa de la persona trabajadora.

Capítulo 8.– Del contrato de trabajo de aprendizaje

Artículo 132.– Contrato de trabajo de aprendizaje

El contrato de aprendizaje tendrá finalidad formativa teórico-práctica, la que será descripta con precisión en un programa adecuado al plazo de duración del contrato. Se celebrará por escrito entre una persona empleadora y un/a joven sin empleo, de entre dieciséis (16) y veintiocho (28) años.

Este contrato de trabajo tendrá una duración mínima de tres (3) meses y una máxima de un (1) año.

A la finalización del contrato la persona empleadora deberá entregar al aprendiz un certificado suscripto por la responsable legal de la empresa, que acredite la experiencia o especialidad adquirida.

La jornada de trabajo de la persona aprendiz no podrá superar las cuarenta (40) horas semanales, incluidas las correspondientes a la formación teórica. Respecto de las personas entre dieciséis (16) y dieciocho (18) años de edad se aplicarán las disposiciones relativas a la jornada de trabajo de las mismas.

No podrán ser contratadas como aprendices aquellas personas que hayan tenido una relación laboral previa con la misma persona

empleadora. Agotado su plazo máximo, no podrá celebrarse nuevo contrato de aprendizaje respecto de la misma persona aprendiz.

El número total de personas aprendices contratadas no podrá superar el diez por ciento (10%) de las contratadas por tiempo indeterminado en el establecimiento de que se trate. Cuando dicho total no supere las diez (10) personas trabajadoras será admitido una persona aprendiz. La persona empleadora que no tuviere personal en relación de dependencia, también podrá contratar una persona aprendiz.

La persona empleadora deberá preavisar con treinta (30) días de anticipación la terminación del contrato o abonar una indemnización sustitutiva de medio mes de sueldo.

El contrato se extinguirá por cumplimiento del plazo pactado; en este supuesto la persona empleadora no estará obligada al pago de indemnización alguna a la persona trabajadora sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior. En los demás supuestos regirá el artículo 339 y concordantes de este Código.

Si la persona empleadora incumpliera las obligaciones establecidas en este Código el contrato se convertirá a todos sus fines en un contrato por tiempo indeterminado.

Las cooperativas de trabajo y las empresas de servicios eventuales no podrán hacer uso de este contrato.

Capítulo 9.– Régimen de pasantías educativas

Artículo 133.– Sistema de Pasantías Educativas. Creación

Créase el Sistema de Pasantías Educativas en el marco del sistema educativo nacional para los estudiantes de la Educación Superior (Capítulo V, Ley 26.206) y la Educación Permanente de la Juventud y Personas Adultas (Capítulo IX, Ley 26.206) y de la Formación Profesional (Capítulo III, Ley 26.058), en todos los casos para personas mayores de dieciocho (18) años a cumplirse en empresas y organismos públicos, o empresas privadas con personería jurídica, con excepción de las empresas de servicios eventuales aun cuando adopten la forma de cooperativas.

Artículo 134.– Definición

Se entiende como "pasantía educativa" al conjunto de actividades formativas que realicen los/as estudiantes en empresas y organismos públicos, o empresas privadas con personería jurídica, sustantivamente relacionado con la propuesta curricular de los estudios cursados en unidades educativas, que se reconoce como experiencia de alto valor pedagógico, sin carácter obligatorio.

Artículo 135.– Objetivos

Los objetivos del sistema de pasantías educativas son lograr que los/as pasantes:

a) Profundicen la valoración del trabajo como elemento indispensable y dignificador para la vida, desde una concepción cultural y no meramente utilitaria;

- b) Realicen prácticas complementarias a su formación académica, que enriquezcan la propuesta curricular de los estudios que cursan;
- c) Incorporen saberes, habilidades y actitudes vinculados a situaciones reales del mundo del trabajo;
- d) Adquieran conocimientos que contribuyan a mejorar sus posibilidades de inserción en el ámbito laboral;
- e) Aumenten el conocimiento y manejo de tecnologías vigentes;
- f) Cuenten con herramientas que contribuyan a una correcta elección u orientación profesional futura;
- g) Se beneficien con el mejoramiento de la propuesta formativa, a partir del vínculo entre las instituciones educativas y los organismos y empresas referidos en el artículo 133 de este Código;
- h) Progresen en el proceso de orientación respecto de los posibles campos específicos de desempeño laboral.

Artículo 136.– Mecanismos de conexión

Los objetivos del sistema de pasantías apuntarán, además, a generar mecanismos fluidos de conexión entre la producción y la educación, a los efectos de interactuar recíprocamente entre los objetivos de los contenidos educativos y los procesos tecnológicos y productivos.

Artículo 137.– Proyecto pedagógico integral. Convenios

Para implementar el sistema de pasantías educativas, las autoridades de las instituciones y organismos de conducción educativa reconocidos

establecerán el diseño de un proyecto pedagógico integral de pasantías a nivel institucional, como marco para celebrar convenios con las empresas u organismos en los que se aplicará dicho sistema. En el caso de los convenios suscritos por autoridades de instituciones educativas, cualquiera sea su nivel y ámbito de dependencia, las autoridades educativas jurisdiccionales deben ser notificadas fehacientemente en el curso de los cinco (5) días hábiles posteriores a la firma del convenio, conforme el procedimiento que determine la reglamentación.

Artículo 138.– Convenios. Requisitos mínimos

En los convenios de pasantías educativas, deben constar como mínimo los siguientes requisitos:

- a) Denominación, domicilio y personería de las partes que lo suscriben;
- b) Objetivos pedagógicos de las pasantías educativas en relación con los estudios entre los cuales se convocará a los postulantes de las pasantías;
- c) Derechos y obligaciones de las entidades receptoras de los pasantes y de las instituciones u organismos educativos;
- d) Características y condiciones de realización de las actividades que integran las pasantías educativas y perfil de los pasantes;
- e) Cantidad y duración de las pasantías educativas propuestas;
- f) Régimen de asistencia y licencias por examen, enfermedad y accidente para los pasantes;

g) Régimen de la propiedad intelectual de las creaciones e innovaciones que resulten de la actividad del pasante;

h) Régimen de la cobertura médica de emergencias a cargo de la empresa u organización y entidad que atenderá los compromisos derivados del Libro II de este Código.

i) Planes de capacitación tutorial que resulten necesarios;

j) Plazo de vigencia del convenio y condiciones de revisión, caducidad, o prórroga;

k) Nómina de personas autorizadas por las partes firmantes a suscribir los acuerdos individuales de pasantías educativas.

Artículo 139.– Convenios. Publicidad. Criterios de asignación

Las autoridades de las instituciones u organismos educativos informarán a la comunidad educativa sobre los convenios firmados con organismos públicos o empresas privadas, y comunicarán fehacientemente al alumnado, con antelación a cada convocatoria:

Los procedimientos, requisitos, vacantes, criterios de asignación y plazos para postular a las pasantías. Los/as estudiantes podrán acceder a copias de los convenios a simple solicitud.

Por vía reglamentaria se definirán los criterios sobre la asignación de postulantes a las pasantías, en función de pautas objetivas, que tendrán la adecuada difusión para preservar la igualdad de oportunidades de los postulantes.

Artículo 140.– Acuerdo individual de suscripción

Las/os estudiantes seleccionadas para realizar las pasantías, deberán suscribir un acuerdo individual con las personas firmantes del convenio, el cual contendrá las condiciones específicas de la pasantía educativa. Este acuerdo debe instrumentarse conforme a las pautas del convenio. El texto de el presente Código y el convenio de referencia serán anexados al acuerdo, para la notificación fehaciente del pasante.

Artículo 141.– Acuerdos individuales. Requisitos mínimos

En los acuerdos individuales de pasantías educativas se harán constar como mínimo los siguientes requisitos:

- a) Nombre y apellido de la persona pasante, número de CUIL y domicilio real;
- b) Denominación, domicilio y personería de las partes institucionales y datos de las personas autorizadas a suscribir el acuerdo, conforme el convenio;
- c) Derechos y obligaciones de las partes;
- d) Plan de pasantía educativa según lo establecido en el artículo 148 del presente Código;
- e) Duración, horarios y sede de realización de la pasantía educativa;
- f) Monto, fecha y lugar de pago de la asignación estímulo;
- g) Enumeración de las tareas asignadas a la persona pasante;

- h) Régimen de asistencia y licencias por examen, enfermedad y accidente para la persona pasante;
- i) Régimen de la propiedad intelectual de las creaciones e innovaciones que resultaren de la actividad de la persona pasante;
- j) Nombre y apellido y número de CUIL/CUIT de quienes realicen las tutorías y del personal docente como guías asignados por las partes referidas en el artículo 133 de este Código.

Artículo 142.– Registro. El personal docente guía

Cada institución u organismo educativo debe conservar los originales de los convenios, llevar un registro de los acuerdos individuales de pasantías educativas, estructurar un legajo por cada pasante, asignar el personal docente guía y supervisar el cumplimiento de los planes de pasantías, dando especial énfasis al cumplimiento de los aspectos formativos de las tareas de las personas pasantes. El desempeño de la función del personal docente guía será incompatible con cualquier cargo rentado en la empresa u organización donde se desarrolle la pasantía.

Artículo 143.– Conservación. Personal de tutorías

Las empresas y organismos deben conservar los originales de los convenios y acuerdos que suscriban en los términos del presente Código, por un plazo de cinco (5) años posteriores a la finalización de su vigencia; llevar un registro interno de cada uno de ellos, y comunicarlos a los organismos de seguridad social y tributarios, designar el personal de tutorías para las pasantías educativas que tengan experiencia laboral específica y capacidad para planificar, implementar y evaluar propuestas formativas.

Artículo 144.– Inexistencia de relación laboral. Objeto prohibido. Transformación

Las pasantías educativas no originan ningún tipo de relación laboral entre la persona pasante y la empresa u organización en la que éstas se desarrollan. Esta figura no podrá ser utilizada para cubrir vacantes o creación de empleo nuevo ni para reemplazar al personal de las empresas y organismos públicos o privados.

Si luego de la pasantía educativa se contrata a la persona por tiempo indeterminado, no se puede hacer uso del período de prueba del artículo 107 de este Código.

Artículo 145.– Duración y carga horaria

La duración y la carga horaria de las pasantías educativas se definen en el convenio mencionado en el artículo 138 de este Código, en función de las características y complejidad de las actividades a desarrollar, por un plazo mínimo de dos (2) meses y máximo de doce (12) meses, con una carga horaria semanal de hasta veinte (20) horas. Cumplido el plazo máximo establecido, una vacante de pasantía educativa puede renovarse a favor de la persona pasante, por hasta seis (6) meses adicionales, debiéndose firmar un nuevo acuerdo individual entre todas las partes, conforme el artículo 141 de este Código.

Artículo 146.– Lugar de prestación. Seguridad e higiene

Las actividades de las pasantías educativas se llevan a cabo en las instalaciones de las empresas u organismos, o en los lugares que éstas dispongan según el tipo de labor a desarrollar. Dichos ámbitos tienen que reunir las condiciones de higiene y seguridad dispuestas por la

normativa vigente en materia de Higiene y Seguridad del Trabajo y sus normas reglamentarias. Además, las empresas u organismos deben incorporar obligatoriamente a las personas pasantes al ámbito de aplicación del Libro II de este Código y sus normas reglamentarias, y acreditarlos ante la unidad educativa correspondiente.

Las personas pasantes recibirán una suma de dinero en carácter no remunerativo en calidad de asignación estímulo, que se calculará sobre el salario básico del convenio colectivo aplicable a la empresa, y que será proporcional a la carga horaria de la pasantía. En caso de haber más de un convenio aplicable, se tomará en cuenta el más favorable para la persona pasante. Para el caso de actividades que no cuenten con convenio colectivo, se aplicará para el cálculo de la asignación estímulo, el salario mínimo, vital y móvil, en forma proporcional a la carga horaria de la pasantía.

Las personas pasantes recibirán, conforme a las características de las actividades que realicen, todos los beneficios regulares y licencias que se acuerden al personal según se especifique en la reglamentación. Asimismo se debe otorgar a la persona pasante una cobertura de salud cuyas prestaciones serán las previstas en la ley 23.660 de Obras Sociales.

Artículo 147.– Asignación estímulo

Los gastos administrativos correspondientes a la implementación de las pasantías educativas, si los hubiera, no pueden imputarse ni en todo ni en parte a la asignación estímulo del pasante; se establece para estos gastos, un tope máximo de un cinco por ciento (5%) del valor de la asignación estímulo.

Artículo 148.– Plan de trabajo

El personal docente guía por parte de la institución educativa y el personal de tutoría por parte del organismo o empresa, en el marco de lo establecido en el artículo 137 de este Código, elaboran de manera conjunta, un plan de trabajo que determine el proceso educativo del estudiante para alcanzar los objetivos pedagógicos. Este plan se incorpora al legajo individual de cada persona pasante, que obra en la institución u organismo educativo, conforme se establece en el artículo 142 de este Código, y será notificado fehacientemente al pasante.

Artículo 149.– Informes. Certificado pasantía

La implementación del plan de pasantías educativas, su control y evaluación es responsabilidad del personal docente guías y del personal de tutoría, quienes elaborarán informes periódicos, que se incorporarán al legajo individual de cada acuerdo establecido en el artículo 140. En el término de treinta (30) días corridos posteriores a la finalización de la pasantía educativa, los tutores designados deben remitir a la unidad educativa un informe con la evaluación del desempeño del pasante. Las partes firmantes extenderán en todos los casos a las personas pasantes un certificado de pasantía educativa en el que conste la duración de la pasantía y las actividades desarrolladas; asimismo a su solicitud se extenderán certificaciones de las funciones cumplidas al personal docente guía y al personal de tutoría, indicando la cantidad de pasantes y el tiempo de dedicación.

Artículo 150.– Contralor. Transformación

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social ejercerá el contralor del cumplimiento del presente Código con relación a las empresas y organismos para que no se alteren sus objetivos. En caso de

incumplimiento por parte de la empresa de alguno de los requisitos o características que tipifican a esta especial relación, la pasantía educativa perderá el carácter de tal y será considerada contrato laboral por tiempo indeterminado. En dicho caso, regirán todas las sanciones e indemnizaciones que correspondan para la relación laboral no registrada.

Atento el carácter excepcional de este régimen, en caso de duda se entenderá que la relación habida entre el alumnado y la empresa u organismo es de naturaleza laboral, aplicándose el régimen legal de los contratos de trabajo.

Artículo 151.– Registro de convenios. Controles

El Ministerio de Educación, dentro del Consejo Federal de Educación y del Consejo de Universidades, y con participación del Instituto Nacional de Educación Tecnológica, para los casos que corresponda, dispondrá un registro unificado de los convenios suscriptos por las instituciones y organismos educativos que participen en el sistema, organizará mecanismos para el apoyo técnico, para la capacitación del personal docente guía y para el control del cumplimiento de los objetivos pedagógicos de las pasantías, en lo que compete a las funciones de las instituciones y organismos educativos. Periódicamente realizará por sí o en acuerdo con los citados consejos, la realización de controles muestrales que permitan mejorar en forma integral la gestión de las pasantías educativas. Asimismo, deberán realizarse controles ante la presentación de denuncias de irregularidades en el cumplimiento de las pasantías educativas y las responsabilidades de las partes intervinientes.

Artículo 152.– Cupo

Las empresas y organismos tendrán un cupo máximo de personas pasantes, que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social fijará a través de la reglamentación correspondiente, cupo que será proporcional al tamaño de la empresa y a la cantidad de tutores que la misma asigne.

Título IV.– De las consecuencias del trabajo no registrado Artículo 153.– Requisitos para registración

Se entiende que la relación o contrato de trabajo ha sido registrado cuando la persona empleadora hubiere inscripto a la persona trabajadora:

- a) En el libro especial del artículo 59 de este Código o en la documentación laboral que haga sus veces, según lo previsto en los regímenes jurídicos particulares;
- b) En los registros que integran el Sistema Integral de Previsión Argentino.

Las relaciones laborales que no cumplieren con los requisitos fijados en los incisos precedentes se considerarán no registradas.

Artículo 154.– Indemnización por falta de registro

La persona empleadora que no registre una relación laboral abonará a la persona trabajadora afectada una indemnización equivalente a una cuarta parte de las remuneraciones devengadas desde el comienzo de la vinculación, computadas a valores reajustados de acuerdo a la normativa vigente.

En ningún caso esta indemnización podrá ser inferior a tres veces el importe mensual del salario que resulte de la aplicación del artículo 339 de este Código.

Artículo 155.– Indemnización por fecha incorrecta de registro

La persona empleadora que consignare en la documentación laboral una fecha de ingreso posterior a la real, abonará a la persona trabajadora afectada una indemnización equivalente a la cuarta parte del importe de las remuneraciones devengadas desde la fecha de ingreso hasta la fecha falsamente consignada, computadas a valores reajustados de acuerdo a la normativa vigente.

Artículo 156.– Indemnización por remuneración menor de registro

La persona empleadora que consignare en la documentación laboral una remuneración menor que la percibida por la persona trabajadora, abonará a ésta una indemnización equivalente a la cuarta parte del importe de las remuneraciones devengadas y no registradas, debidamente reajustadas desde la fecha en que comenzó a consignarse indebidamente el monto de la remuneración.

Artículo 157.– Requisitos de procedencia

Las indemnizaciones previstas en los artículos 154, 155 y 156 de este Código procederán cuando la persona trabajadora o la asociación sindical que la represente cumplimente en forma fehaciente las siguientes acciones:

a) Intime la persona empleadora a fin de que proceda a la inscripción, establezca la fecha real de ingreso o el verdadero monto de las remuneraciones, y;

b) Proceda de inmediato y, en todo caso, no después de las veinticuatro (24) horas hábiles siguientes, a remitir a la Administración Federal de Ingresos Públicos copia del requerimiento previsto en el inciso anterior. Con la intimación la persona trabajadora deberá indicar la real fecha de ingreso y las circunstancias verídicas que permitan calificar a la inscripción como defectuosa. Si persona empleadora contestare y diere total cumplimiento a la intimación dentro del plazo de los treinta (30) días, quedará eximido del pago de las indemnizaciones antes indicadas. A los efectos de lo dispuesto en los artículos 154, 155 y 156 de este Código, solo se computarán remuneraciones devengadas desde el mes de diciembre de 1989.

Artículo 158.– Subsanción y rectificación

Para la percepción de las indemnizaciones previstas en los artículos 154, 155 y 156 de este Código, no será requisito necesario la previa extinción de la relación de trabajo.

Artículo 159.– Indemnización por despido

Si la persona empleadora despidiere sin causa justificada a la persona trabajadora dentro de los dos (2) años desde que se le hubiere cursado de modo justificado la intimación prevista en el artículo 157 de este Código, la persona trabajadora despedida tendrá derecho a percibir el doble de las indemnizaciones que le hubieren correspondido como consecuencia del despido. Si la persona empleadora otorgare efectivamente el preaviso, su plazo también se duplicará.

La duplicación de las indemnizaciones tendrá igualmente lugar cuando fuere la persona trabajadora la que hiciere denuncia del contrato de trabajo fundado en justa causa, salvo que la causa invocada no tuviera vinculación con las previstas en los artículos 154, 155 y 156 de este

Código, y que la persona empleadora acredite de modo fehaciente que su conducta no ha tenido por objeto inducir a la persona trabajadora a colocarse en situación de despido.

Artículo 160.– Duda justificada. Reducción de montos

Cuando las características de la relación existente entre las partes pudieran haber generado en la persona empleadora una razonable duda acerca de la naturaleza laboral de la relación, la magistratura o tribunal podrá reducir la indemnización prevista en el artículo 154 de este Código, hasta una suma no inferior a dos veces el importe mensual del salario que resulte de la aplicación del artículo 339 de este Código. Con igual fundamento la jueza o juez podrán reducir el monto de la indemnización establecida en el artículo anterior hasta la eliminación de la duplicación allí prevista.

Artículo 161.– Agravamiento indemnizatorio

La indemnización prevista por el artículo 339 de este Código será incrementada al doble cuando se trate de una relación laboral que al momento del despido no esté registrada o lo esté de modo deficiente.

El agravamiento indemnizatorio establecido en el presente artículo, no será acumulable a las indemnizaciones previstas por los artículos 154, 155, 156 y 159 de este Código.

Artículo 162.– Requisitos de pago válido

Será nulo y sin ningún valor todo pago por los conceptos indicados en los artículos 154, 155 y 156 de este Código que no se realizare ante la autoridad administrativa o judicial.

Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha en que quede firme la resolución que reconozca el derecho a percibir dichas indemnizaciones o de la resolución homologatoria del acuerdo conciliatorio o transaccional que versare sobre ellas, la autoridad administrativa o judicial, según el caso, deberá poner en conocimiento del Sistema Único de Registro Laboral o, hasta su efectivo funcionamiento, del Instituto Nacional de Previsión Social, Caja de asignaciones y subsidios familiares y obras sociales, las siguientes circunstancias:

- a) Nombre íntegro o razón social de la persona empleadora y su domicilio;
- b) Nombre y apellido de la persona trabajadora;
- c) Fecha de comienzo y fin de la vinculación laboral si ésta se hubiere extinguido;
- d) Monto de las remuneraciones.

Constituirá falta grave del funcionariado actuante si éste no cursare la comunicación referida en el plazo establecido.

No se procederá al archivo del expediente judicial o administrativo respectivo hasta que el funcionariado competente dejare constancia de haberse efectuado las comunicaciones ordenadas en este artículo.

Título V.— De la remuneración de la persona trabajadora Capítulo 1.— Del sueldo o salario en general

Artículo 163.— Concepto

A los fines de este Código, se entiende por remuneración la contraprestación que debe percibir la persona trabajadora como consecuencia del contrato de trabajo. Dicha remuneración no podrá ser inferior al salario mínimo vital. La persona empleadora debe a la persona trabajadora la remuneración, aunque ésta no preste servicios, por la mera circunstancia de haber puesto su fuerza de trabajo a disposición de aquél.

Artículo 164.– Beneficios sociales

Se denominan beneficios sociales a las prestaciones de naturaleza jurídica de seguridad social, no remunerativas, no dinerarias, no acumulables ni sustituibles en dinero, que brinda la persona empleadora a la persona trabajadora por sí o por medio de terceros/as, que tiene por objeto mejorar la calidad de vida del/a dependiente o de su familia a cargo.

Son beneficios sociales las siguientes prestaciones:

- a) Los servicios de comedor de la empresa,
- b) Los reintegros de gastos de medicamentos y gastos médicos y odontológicos de la persona trabajadora y su familia que asumiera la persona empleadora, previa presentación de comprobantes emitidos por farmacia, médico u odontólogo, debidamente documentados;
- c) La provisión de ropa de trabajo y de cualquier otro elemento vinculado a la indumentaria y al equipamiento de la persona trabajadora para uso exclusivo en el desempeño de sus tareas:
- d) Los reintegros documentados con comprobantes de gastos de guardería y/o sala maternal, que utilicen las personas trabajadoras con

hijas/os de hasta seis (6) años de edad cuando la empresa no contare con esas instalaciones;

e) La provisión de útiles escolares y guardapolvos para las hijas/os de la persona trabajadora, otorgados al inicio del período escolar;

f) El otorgamiento o pago debidamente documentado de cursos o seminarios de capacitación o especialización;

g) El pago de gastos de sepelio de familiares a cargo de la persona trabajadora debidamente documentados con comprobantes.

Artículo 165.– Formas de determinar la remuneración

El salario puede fijarse por tiempo o por rendimiento del trabajo, y en este último caso por unidad de obra, comisión individual o colectiva, habilitación, gratificación o participación en las utilidades e integrarse con premios en cualquiera de sus formas o modalidades.

Artículo 166.– Formas de pago. Prestaciones complementarias

El salario debe ser satisfecho en dinero, especie, habitación, alimentos o mediante la oportunidad de obtener beneficios o ganancias. Las prestaciones complementarias, sean en dinero o en especie, integran la remuneración de la persona trabajadora, con excepción de:

a) Los retiros de socias/os de la gerencia de sociedades de responsabilidad limitada, a cuenta de las utilidades del ejercicio debidamente contabilizada en el balance;

b) Los reintegros de gastos sin comprobantes correspondientes al uso del automóvil de propiedad de la empresa o de la persona trabajadora,

calculado en base a kilómetro recorrido, conforme los parámetros fijados o que se fijen como deducibles en el futuro por la DGI;

c) Los viáticos de viajantes de comercio acreditados con comprobantes en los términos del artículo 6 de la Ley 24.241, y los reintegros de automóvil en las mismas condiciones que las especificadas en el inciso anterior;

d) El comodato de casa-habitación de propiedad de la persona empleadora, ubicado en barrios o complejos circundantes al lugar de trabajo, o la locación, en los supuestos de grave dificultad en el acceso a la vivienda.

Artículo 167.– Viáticos

Los viáticos serán considerados como remuneración excepto en la parte efectivamente gastada y acreditada por medio de comprobantes, salvo lo que en particular dispongan los estatutos profesionales y convenciones colectivas de trabajo.

Artículo 168.– Remuneración en dinero

Las remuneraciones que se fijen por las convenciones colectivas deberán expresarse, en su totalidad, en dinero.

La persona empleadora no podrá imputar los pagos en especies a más del veinte (20) por ciento del total de la remuneración.

Artículo 169.– Comisiones

Cuando la persona trabajadora sea remunerada en base a comisión, ésta se liquidará sobre las operaciones concertadas.

Artículo 170.– Comisiones colectivas o porcentajes sobre ventas. Distribución

Si se hubiesen pactado comisiones o porcentajes colectivos sobre ventas, para ser distribuidos entre la totalidad del personal, esa distribución deberá hacerse de modo tal que aquéllas beneficien a todas las personas trabajadoras, según el criterio que se fije para medir su contribución al resultado económico obtenido.

Artículo 171.– Participación en las utilidades. Habilitación o formas similares

Si se hubiese pactado una participación en las utilidades, habilitación o formas similares, éstas se liquidarán sobre utilidades netas.

Artículo 172.– Verificación

En los casos de los artículos 169, 170 y 171 de este Código, la persona trabajadora o quien lo represente tendrá derecho a inspeccionar la documentación que fuere necesaria para verificar las ventas o utilidades en su caso. Estas medidas podrán ser ordenadas a petición de parte, por los órganos judiciales competentes.

Artículo 173.– Salarios por unidad de obra

En la formulación de las tarifas de destajo se tendrá en cuenta que el importe que perciba la persona trabajadora en una jornada de trabajo no sea inferior al salario básico establecido en la convención colectiva de trabajo de la actividad o, en su defecto, al salario vital mínimo, para igual jornada.

La persona empleadora estará obligada a garantizar la dación de trabajo en cantidad adecuada, de modo de permitir la percepción de salarios en tales condiciones, respondiendo por la supresión o reducción injustificada de trabajo.

Artículo 174.– Propinas

Cuando la persona trabajadora, con motivo del trabajo que preste, tuviese oportunidad de obtener beneficios o ganancias, los ingresos en concepto de propinas o recompensas serán considerados formando parte de la remuneración, si revistieran el carácter de habituales y no estuviesen prohibidas.

Artículo 175.– Determinación de la remuneración por las juezas y jueces
Cuando no hubiese sueldo fijado por convenciones colectivas o actos emanados de autoridad competente o convenidos por las partes, su cuantía fijada por las juezas y jueces ateniéndose a la importancia de los servicios y demás condiciones en que se prestan los mismos, el esfuerzo realizado y a los resultados obtenidos.

Artículo 176.– Onerosidad. Presunción

El trabajo no se presume gratuito.

Capítulo 2.– Del salario mínimo, vital y móvil

Artículo 177.– Concepto

Salario mínimo vital, es la menor remuneración que debe percibir en efectivo la persona trabajadora sin cargas de familia, en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda

digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión.

Artículo 178.– Alcance

La persona trabajadora mayor de dieciocho (18) años, tendrá derecho a percibir una remuneración no inferior al salario mínimo vital que se establezca, conforme a la ley y por los organismos respectivos.

Artículo 179.– Modalidades de su determinación

El salario mínimo vital se expresará en montos mensuales, diarios u horarios.

Los subsidios o asignaciones por carga de familia, son independientes del derecho a la percepción del salario mínimo vital que prevé este capítulo, y cuyo goce se garantizará en todos los casos a la persona trabajadora que se encuentre en las condiciones previstas en la ley que los ordene y reglamente.

Artículo 180.– Prohibición de abonar salarios inferiores

Por ninguna causa podrán abonarse salarios inferiores a los que se fijen de conformidad al presente capítulo, salvo los que resulten de reducciones para aprendices o para las personas trabajadoras que cumplan jornadas de trabajo reducida, no impuesta por la calificación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 289 de este Código.

Artículo 181.– Inembargabilidad

El salario mínimo vital es inembargable en la proporción que establezca la reglamentación, salvo por deudas alimentarias.

Artículo 182.– Determinación. Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil

El salario mínimo, vital y móvil garantizado por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y previsto por el artículo 177 de este Código será determinado por el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil teniendo en cuenta los datos de la situación socioeconómica, los objetivos del instituto y la razonabilidad de la adecuación entre ambos.

Artículo 183.– Personas comprendidas. Mínimos legales. Aumento de salarios adicionales a las actividades con preponderancia de mujeres trabajadoras.

1. Todas las personas trabajadoras comprendidos en las disposiciones de este Código, en el Régimen de Trabajo Agrario, de la Administración Pública Nacional y de todas las entidades y organismos en que el Estado

Nacional actúe como persona empleadora, tendrán derecho a percibir una remuneración no inferior al salario mínimo, vital y móvil que se establezca de conformidad a lo preceptuado en este Código.

2. La autoridad administrativa del trabajo deberá publicar anualmente las actividades en las que las trabajadoras sean un sesenta por ciento (60%) o más del total de las personas trabajadoras en las mismas. Estas actividades percibirán un aumento salarial adicional cuando resulte que de la negociación de cada uno de los sectores hubiera habido el año calendario anterior aumentos salariales inferiores al percibido en las actividades en que la participación femenina sea de un treinta (30%) o menos.

Dicho aumento se cobrará al mes siguiente en que la autoridad administrativa elabore los promedios referidos, conjuntamente con un retroactivo de dos (2) meses.

Artículo 184.– Vigencia. Publicación

El salario mínimo, vital y móvil tendrá vigencia y será de aplicación obligatoria a partir del primer día del mes siguiente de la publicación. Excepcionalmente, se podrá disponer que la modificación entre en vigencia y surta efecto a partir del día siguiente de su publicación.

En todos los casos, dentro de los tres (3) días de haberse tomado la decisión deberá publicarse por un día en el Boletín Oficial o en otros órganos periodísticos que garanticen una satisfactoria divulgación y certeza sobre la autenticidad de su texto.

Capítulo 3.– Del sueldo anual complementario

Artículo 185.– Concepto

Se entiende por sueldo anual complementario la doceava parte del total de las remuneraciones definidas en el artículo 164 de este Código, percibidas por la persona trabajadora en el respectivo año calendario.

Artículo 186.– Base de cálculo

El sueldo anual complementario en la actividad privada, Administración Pública Central y descentralizada, empresas del Estado, empresas mixtas y empresas de propiedad del Estado, será pagado sobre el cálculo del 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto dentro

de los semestres que culminan en los meses de junio y diciembre de cada año.

Artículo 187.– Épocas de pago

El sueldo anual complementario será abonado en dos (2) cuotas: la primera de ellas con vencimiento el 30 de junio y la segunda con vencimiento el 18 de diciembre de cada año.

El importe a abonar en cada semestre será liquidado sobre el cálculo del cincuenta por ciento (50%) de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto dentro de los dos (2) semestres que culminan en los meses de junio y diciembre de cada año.

A fin de determinar la segunda cuota del sueldo anual complementario, la persona empleadora debe estimar el salario correspondiente al mes de diciembre. Si dicha estimación no coincidiera con el salario efectivamente devengado, se procederá a recalcular la segunda cuota del sueldo anual complementario.

La diferencia, que resultare entre la cuota devengada y la cuota abonada el 18 de diciembre se integrará al salario del mes de diciembre.

Artículo 188.– Extinción del contrato de trabajo. Pago proporcional

Cuando se opere la extinción del contrato de trabajo por cualquier causa, la persona trabajadora o los/as derecho-habientes que determina este Código, tendrá derecho a percibir la parte del sueldo anual complementario que se establecerá como la doceava parte de las remuneraciones devengadas en la fracción del semestre trabajado, hasta el momento de dejar el servicio.

Capítulo 4.– De la tutela y pago de las remuneraciones

Artículo 189.– Medios de pago. Control. Ineficacia de los pagos

Las remuneraciones en dinero debidas la persona trabajadora deberán pagarse, bajo pena de nulidad, en efectivo, cheque a la orden de la persona trabajadora para ser cobrado personalmente por ésta o quien él indique o mediante la acreditación en cuenta abierta a su nombre en entidad bancaria o en institución de ahorro oficial.

Dicha cuenta, especial tendrá el nombre de cuenta sueldo y bajo ningún concepto podrá tener límites de extracciones, ni costo alguno para la persona trabajadora, en cuanto a su constitución, mantenimiento o

extracción de fondos en todo el sistema bancario, cualquiera fuera la modalidad extractiva empleada.

La autoridad de aplicación podrá disponer que en determinadas actividades, empresas, explotaciones o establecimientos o en determinadas zonas o épocas, el pago de las remuneraciones en dinero debidas a la persona trabajadora se haga exclusivamente mediante alguna/s de las formas previstas y con el control y supervisión del funcionariado o agentes dependientes de dicha autoridad. El pago que se formalizare sin dicha supervisión podrá ser declarado nulo.

En todos los casos la persona trabajadora podrá exigir que su remuneración le sea abonada en efectivo.

Artículo 190.– Constancias bancarias. Prueba de pago

La documentación obrante en el banco o la constancia que éste entregare a la persona empleadora constituirá prueba suficiente del hecho de pago.

Artículo 191.– Período de pago

El pago de las remuneraciones deberá realizarse en uno de los siguientes períodos:

a) Al personal mensualizado, al vencimiento de cada mes calendario. b) Al personal remunerado a jornal o por hora, por semana o quincena.

c) Al personal remunerado por pieza o medida, cada semana o quincena respecto de los trabajos concluidos en los referidos períodos, y una suma proporcional al valor del resto del trabajo realizado, pudiéndose retener como garantía una cantidad no mayor de la tercera parte de dicha suma.

Artículo 192.– Remuneraciones accesorias

Cuando se hayan estipulado remuneraciones accesorias, deberán abonarse juntamente con la retribución principal.

En caso que la retribución accesorio comprenda como forma habitual la participación en las utilidades o la habilitación, la época del pago deberá determinarse de antemano.

Artículo 193.– Plazos

El pago se efectuará una vez vencido el período que corresponda, dentro de los siguientes plazos máximos: cuatro (4) días hábiles para la remuneración mensual o quincenal y tres (3) días hábiles para la semanal.

Artículo 194.– Días, horas y lugares de pago

El pago de las remuneraciones deberá hacerse en días hábiles, en el lugar de trabajo y durante las horas de prestación de servicios, quedando prohibido realizarlo en sitio donde se vendan mercaderías o se expendan bebidas alcohólicas como negocio principal o accesorio, con excepción de los casos en que el pago deba efectuarse a personas ocupadas en establecimientos que tengan dicho objeto.

Podrá realizarse el pago a un familiar de la persona trabajadora imposibilitado/a o a otra persona trabajadora acreditada por una autorización suscripta por aquella, pudiendo la persona empleadora exigir la certificación de la firma. Dicha certificación podrá ser efectuada por la autoridad administrativa laboral, judicial o policial del lugar o escribano público.

El pago deberá efectuarse en los días y horas previamente señalados por la persona empleadora. Por cada mes no podrán fijarse más de seis (6) días de pago.

La autoridad de aplicación podrá autorizar a modo de excepción y atendiendo a las necesidades de la actividad y a las características del vínculo laboral, que el pago pueda efectuarse en una mayor cantidad de días que la indicada.

Si el día de pago coincidiera con un día en que no desarrolla actividad la empleadora, por tratarse de días sábado, domingo, feriado o no laborable, el pago se efectuará el día hábil inmediato posterior, dentro de las horas prefijadas.

Si hubiera fijado más de un (1) día de pago, deberá comunicarse del mismo modo previsto anteriormente, ya sea nominalmente, o con

número de orden al personal que percibirá sus remuneraciones en cada uno de los días de pago habilitados. La autoridad de aplicación podrá ejercitar el control y supervisión de los pagos en los días y horas previstos en la forma y efectos consignados en el artículo 194 de este Código, de modo que el mismo se efectúe en presencia del funcionariado o agentes de la administración laboral.

Artículo 195.– Adelantos

El pago de los salarios deberá efectuarse íntegramente en los días y horas señalados.

La persona empleadora podrá efectuar adelantos de remuneraciones a la persona trabajadora hasta un cincuenta (50%) por ciento de las mismas, correspondientes a no más de un período de pago.

La instrumentación del adelanto se sujetará a los requisitos que establezca la reglamentación y que aseguren los intereses y exigencias de la persona trabajadora, el principio de intangibilidad de la remuneración y el control eficaz por la autoridad de aplicación.

En caso de especial gravedad y urgencia la persona empleadora podrá efectuar adelantos que superen el límite previsto en este artículo, pero si se acreditare dolo o un ejercicio abusivo de esta facultad la persona trabajadora podrá exigir el pago total de las remuneraciones que correspondan al período de pago sin perjuicio de las acciones a que hubiere lugar.

Los recibos por anticipo o entregas a cuenta de salarios, hechos a la persona trabajadora, deberán ajustarse en su forma y contenido a lo que se prevé en los artículos 204, 205 y 206, incisos a), b), g), h) e i) de este Código.

Artículo 196.– Retenciones. Deducciones y compensaciones

No podrá deducirse, retenerse o compensarse suma alguna que rebaje el monto de las remuneraciones. Quedan comprendidos especialmente en esta prohibición los descuentos, retenciones o compensaciones por entrega de mercaderías, provisión de alimentos, vivienda o alojamiento, uso o empleo de herramientas, o cualquier otra prestación en dinero o en especie. No se podrá imponer multas a la persona trabajadora ni deducirse, retenerse o compensarse por vía de ellas el monto de las remuneraciones.

Artículo 197.– Excepciones

La prohibición que resulta del artículo 196 de este Código no se hará efectiva cuando la deducción, retención o compensación responda a alguno de los siguientes conceptos:

- a) Adelanto de remuneraciones hechas con las formalidades del artículo 195 de este Código.
- b) Retención de aportes jubilatorios y obligaciones fiscales a cargo de la persona trabajadora.
- c) Pago de cuotas, aportes periódicos o contribuciones a que estuviesen obligados las personas trabajadoras en virtud de normas legales o provenientes de las convenciones colectivas de trabajo, o que resulte de su carácter de afiliados/as a asociaciones profesionales de las personas trabajadoras con personería gremial, o de miembros de

sociedades mutuales o cooperativas, así como por servicios sociales y demás prestaciones que otorguen dichas entidades.

d) Reintegro de precios por la adquisición de viviendas o arrendamientos de las mismas, o por compra de mercaderías de que sean acreedores entidades sindicales, mutualistas o cooperativistas

e) Pago de cuotas de primas de seguros de vida colectivos de la persona trabajadora o su familia, o planes de retiro y subsidios aprobados por la autoridad de aplicación.

f) Depósitos en cajas de ahorro de instituciones del Estado Nacional, de las provincias, de los municipios, sindicales o de propiedad de asociaciones sindicales, y pago de cuotas por préstamos acordados por esas instituciones a la persona trabajadora.

g) Reintegro del precio de compra de acciones de capital, o de goce adquirido por la persona trabajadora a su persona empleadora, y que corresponda a la empresa en que presta servicios.

h) Reintegro del precio de compra de mercaderías adquiridas en el establecimiento de propiedad de la persona empleadora, cuando fueran exclusivamente de las que se fabrican o producen en él o de las propias del género que constituye el giro de su comercio y que se expenden en el mismo.

i) Reintegro del precio de compra de vivienda del que sea acreedor la persona empleadora, según planes aprobados por la autoridad competente.

Artículo 198.– Falta de ingresos. Sanción

Si la persona empleadora hubiere retenido aportes de la persona trabajadora con destino a los organismos de la seguridad social, o cuotas, aportes periódicos o contribuciones a que estuviesen obligados las personas trabajadoras en virtud de normas legales o provenientes de las convenciones colectivas de trabajo, o que resulten de su carácter de afiliados/as a asociaciones profesionales de las personas trabajadoras con personería gremial, o de miembros de sociedades mutuales o cooperativas, o por servicios y demás prestaciones que otorguen dichas entidades, y al momento de producirse la extinción del contrato de trabajo por cualquier causa no hubiere ingresado total o parcialmente esos importes a favor de los organismos, entidades o instituciones a los que estuvieren destinados, deberá a partir de ese momento pagar a la persona trabajadora afectada una sanción conminatoria mensual equivalente a la remuneración que se devengaba mensualmente a favor de esta última al momento de operarse la extinción del contrato de trabajo, importe que se devengará con igual periodicidad a la del salario hasta que la persona empleadora acredite de modo fehaciente haber hecho efectivo el ingreso de los fondos retenidos. La imposición de la sanción conminatoria prevista en este artículo no enerva la aplicación de las penas que procedieren en la hipótesis de que hubiere quedado configurado un delito del derecho penal.

Artículo 199.— Porcentaje máximo de retención. Conformidad de la persona trabajadora. Autorización administrativa

Salvo lo dispuesto en el artículo 195 de este Código, en el caso de adelanto de remuneraciones, la deducción, retención o compensación no podrá insumir en conjunto más del veinte (20%) por ciento del monto total de la remuneración en dinero que tenga que percibir la persona trabajadora en el momento en que se practique.

Las mismas podrán consistir además, siempre dentro de dicha proporción, en sumas fijas y previamente determinadas. En ningún caso podrán efectuarse las deducciones, retenciones o compensaciones a las que se hace referencia en el artículo 197 de este Código sin el consentimiento expreso de la persona trabajadora, salvo aquéllas que provengan del cumplimiento de las leyes, estatutos profesionales o convenciones colectivas de trabajo.

Las deducciones, retenciones o compensaciones, en todos los restantes casos, requerirán además la previa autorización del organismo competente, exigencias ambas que deberán reunirse en cada caso particular, aunque la autorización puede ser conferida, con carácter general, a una persona empleadora o grupo de empleadores/as, a efectos de su utilización respecto de la totalidad de su personal y mientras no le fuese revocada por la misma autoridad que la concediera. La autoridad de aplicación podrá establecer, por resolución fundada, un límite porcentual distinto para las deducciones, retenciones o compensaciones cuando la situación particular lo requiera.

Artículo 200.– Otros recaudos. Control

Además de los recaudos previstos en el artículo 199 de este Código, para que proceda la deducción, retención o compensación en los casos de los incisos d), g) h) e i) del artículo 197 se requerirá el cumplimiento de las siguientes condiciones:

- a) Que el precio de las mercaderías no sea superior al corriente en plaza.
- b) Que el persona empleadora o vendedor/a, según los casos, haya acordado sobre los precios una bonificación razonable a la persona trabajadora adquirente.

c) Que la venta haya existido en realidad y no encubra una maniobra dirigida a disminuir el monto de la remuneración de la persona trabajadora.

d) Que no haya mediado exigencia de parte de la persona empleadora para la adquisición de tales mercaderías.

La autoridad de aplicación está facultada para implantar los instrumentos de control apropiados, que serán obligatorios para la persona empleadora.

Artículo 201.– Daños graves e intencionales. Caducidad

Exceptúase de lo dispuesto en el artículo 196 de este Código el caso en que la persona trabajadora hubiera causado daños graves e intencionales en los talleres, instrumentos o materiales de trabajo.

Producido el daño, la persona empleadora deberá consignar judicialmente el porcentaje de la remuneración prevista en el artículo 199 de este Código, a las resultas de las acciones que sean pertinentes. La acción de responsabilidad caducará a los noventa (90) días.

Artículo 202.– Contratistas e intermediarios/as

Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 32 y 34 de este Código, las personas trabajadoras contratados por contratistas o intermediarios/as tendrán derecho a exigir a la persona empleadora principal solidaria, para los cuales dichos contratistas o intermediarios/as presten servicios o ejecuten obras, que retengan, de lo que deben percibir éstos, y les hagan pago del importe de lo adeudado en concepto de remuneraciones u otros derechos apreciables en dinero provenientes de la relación laboral.

La persona empleadora principal solidaria podrá, así mismo, retener de lo que deben percibir los contratistas o intermediarios/as, los importes que éstos adeudaren a los organismos de seguridad social con motivo de la relación laboral con las personas trabajadoras contratadas por dichos contratistas o intermediarios/as, que deberá depositar a la orden de los correspondientes organismos dentro de los quince (15) días de retenidos.

La retención procederá aunque los contratistas o intermediarios/as no adeudaren a las personas trabajadoras importe alguno por los conceptos indicados en el párrafo anterior.

Artículo 203.– Mora

La mora en el pago de las remuneraciones se producirá por el solo vencimiento de los plazos señalados en el artículo 193 de este Código, y cuando persona empleadora deduzca, retenga o compense todo o parte del salario, contra las prescripciones de los artículos 196, 197 y 199 de este Código.

Artículo 204.– Recibos y otros comprobantes de pago

Todo pago en concepto de salario u otra forma de remuneración deberá instrumentarse mediante recibo firmado por la persona trabajadora, o en las condiciones del artículo 66 de este Código, si fuese el caso, los que deberán ajustarse en su forma y contenido en las disposiciones siguientes.

Artículo 205.– Doble ejemplar

El recibo será confeccionado por la persona empleadora en doble ejemplar, debiendo hacer entrega del duplicado a la persona trabajadora.

Artículo 206.– Contenido necesario

El recibo de pago deberá necesariamente contener, como mínimo, las siguientes enunciaciones:

- a) Nombre íntegro o razón social de la persona empleadora, su domicilio y su Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T);
- b) Nombre y apellido de la persona trabajadora, su calificación profesional y su Código Único de Identificación Laboral (C.U.I.L.);
- c) Todo tipo de remuneración que perciba, con indicación substancial de su determinación. Si se tratase de porcentajes o comisiones de ventas, se indicarán los importes totales de estas últimas, y el porcentaje o comisión asignada a la persona trabajadora.
- d) La fecha en que se efectuó el último depósito de las contribuciones y de los aportes retenidos en el período inmediatamente anterior, con expresión del lapso a que corresponde el depósito y el banco en que se efectuó.
- e) Total bruto de la remuneración básica o fija y porcentual devengado y tiempo que corresponda. En los trabajos remunerados a jornal o por hora, el número de jornadas u horas trabajadas, y si se tratase de

remuneración por pieza o medida, número de éstas, importe por unidad adoptado y monto global correspondiente al lapso liquidado.

f) Importe de las deducciones que se efectúan por aportes jubilatorios u otras autorizadas por este Código; embargos y demás descuentos que legalmente correspondan.

g) Importe neto percibido, expresado en números y letras. h) Constancia de la recepción del duplicado por la persona trabajadora.

i) Lugar y fecha que deberán corresponder al pago real y efectivo de la remuneración a la persona trabajadora.

j) En el caso de los artículos 189 y 190 de este Código, firma y sello del funcionariado o agentes dependientes de la autoridad y supervisión de los pagos.

k) Fecha de ingreso y tarea cumplida o categoría en que efectivamente se desempeñó durante el período de pago.

Artículo 207.– Recibos separados

El importe de remuneraciones por vacaciones, licencias pagas, asignaciones familiares y las que correspondan a indemnizaciones debidas a la persona trabajadora con motivo de la relación de trabajo o su extinción, podrá ser hecho constar en recibos por separado de los que correspondan a remuneraciones ordinarias, los que deberán reunir los mismos requisitos en cuanto a su forma y contenido que los previstos para éstos en cuanto sean pertinentes.

En caso de optar la persona empleadora por un recibo único o por la agrupación en un recibo de varios rubros, éstos deberán ser debidamente discriminados en conceptos y cantidades.

Artículo 208.– Validez probatoria

Las juezas y jueces apreciarán la eficacia probatoria de los recibos de pago, por cualquiera de los conceptos referidos en los artículos 206 y 207 de este Código, que no reúnan algunos de los requisitos consignados, o cuyas menciones no guarden debida correlación con la documentación laboral, previsional, comercial y tributaria.

Artículo 209.– Conservación. Plazo

La persona empleadora deberá conservar los recibos y otras constancias de pago durante todo el plazo correspondiente a la prescripción liberatoria del beneficio de que se trate. El pago hecho por un último o ulterior período no hace presumir el pago de los anteriores.

Artículo 210.– Libros y registros. Exigencia del recibo de pago

La firma que se exigiera a la persona trabajadora en libros, planillas o documentos similares no excluye el otorgamiento de los recibos de pago con el contenido y formalidades previstas en este Código.

Artículo 211.– Renuncia. Nulidad

El recibo no debe contener renunciaciones de ninguna especie, ni puede ser utilizado para instrumentar la extinción de la relación laboral o la alteración de la calificación profesional en perjuicio de la persona trabajadora. Toda mención que contravenga esta disposición será nula.

Artículo 212.– Recibos y otros comprobantes de pago especiales

La autoridad de aplicación, mediante resolución fundada, podrá establecer, en actividades determinadas, requisitos o modalidades que aseguren la validez probatoria de los recibos, la veracidad de sus enunciaciones, la intangibilidad de la remuneración y el más eficaz contralor de su pago.

Artículo 213.– Cuota de embargabilidad

Las remuneraciones debidas a las personas trabajadoras serán inembargables en la proporción resultante de la aplicación del artículo 181 de este Código salvo por deudas alimentarias.

En lo que exceda de este monto, quedarán afectadas a embargo en la proporción que fije la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo Nacional, con la salvedad de las cuotas por alimentos o litis expensas, las que deberán ser fijadas dentro de los límites que permita la subsistencia del alimentante.

A los fines de hacer operativas las previsiones contenidas en el presente artículo, la traba de cualquier embargo preventivo o ejecutivo que afecte el salario de las personas trabajadoras se deberá instrumentar ante la persona empleadora para que éste efectúe las retenciones que por derecho correspondan, no pudiéndose trabar embargos de ningún tipo sobre la cuenta sueldo. Trabado el embargo, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas, la persona empleadora deberá poner en conocimiento de la persona trabajadora la medida ordenada, debiendo entregar copia de la resolución judicial que lo ordena

Artículo 214.– Cesión

Las remuneraciones que deba percibir la persona trabajadora, las asignaciones familiares y cualquier otro rubro que configuren créditos emergentes de la relación laboral, incluyéndose las indemnizaciones que le fuesen debidas con motivo del contrato o relación de trabajo o su extinción no podrán ser cedidas ni afectadas a terceros/as por derecho o título alguno.

Artículo 215.– Aplicación al pago de indemnizaciones u otros beneficios

Lo dispuesto en el presente capítulo, en lo que resulte aplicable, regirá respecto de las indemnizaciones debidas a la persona trabajadora o sus derecho-habientes, con motivo del contrato de trabajo o de su extinción.

Título VI.– De las vacaciones y otras licencias

Capítulo 1.– Régimen general

Artículo 216.– Licencia ordinaria

La persona trabajadora gozará de un período mínimo y continuado de descanso anual remunerado por los siguientes plazos:

- a) De catorce (14) días corridos cuando la antigüedad en el empleo no exceda de cinco (5) años.
- b) De veintiún (21) días corridos cuando siendo la antigüedad mayor de cinco (5) años no exceda de diez (10).
- c) De veintiocho (28) días corridos cuando la antigüedad siendo mayor de diez (10) años no exceda de veinte (20).

d) De treinta y cinco (35) días corridos cuando la antigüedad exceda de veinte (20) años.

Para determinar la extensión de las vacaciones atendiendo a la antigüedad en el empleo, se computará como tal aquella que tendría la persona trabajadora al 31 de diciembre del año que correspondan las mismas.

Artículo 217.– Requisitos para su goce. Comienzo de la licencia

La persona trabajadora, para tener derecho cada año al beneficio establecido en el artículo 216 de este Código, deberá haber prestado servicios durante la mitad, como mínimo, de los días hábiles comprendidos en el año calendario o aniversario respectivo.

A este efecto se computarán como hábiles los días feriados en que la persona trabajadora debiera normalmente prestar servicios.

La licencia comenzará en día lunes o el siguiente hábil si aquél fuese feriado. Tratándose de las personas trabajadoras que presten servicios en días inhábiles, las vacaciones deberán comenzar al día siguiente a aquél en que la persona trabajadora gozare del descanso semanal o el subsiguiente hábil si aquél fuese feriado.

Para gozar de este beneficio no se requerirá antigüedad mínima en el empleo.

Artículo 218.– Tiempo trabajado. Su cómputo

Se computarán como trabajados, los días en que la persona trabajadora no preste servicios por gozar de una licencia legal o convencional, o por

estar afectado por una enfermedad inculpable o por infortunio en el trabajo, o por otras causas no imputables al mismo.

Artículo 219.– Falta de tiempo mínimo. Licencia proporcional

Cuando la persona trabajadora no llegase a totalizar el tiempo mínimo de trabajo previsto en el artículo 217 de este Código, gozará de un período de descanso anual, en proporción de un (1) día de descanso por cada veinte (20) días de trabajo efectivo, computable de acuerdo al artículo anterior. En el caso de suspensión de las actividades normales del establecimiento por vacaciones por un período superior al tiempo de licencia que le corresponda a la persona trabajadora sin que éste sea ocupado por su persona empleadora en otras tareas, se considerará que media una suspensión de hecho hasta que se reinicien las tareas habituales del establecimiento. Dicha suspensión de hecho quedará sujeta al cumplimiento de los requisitos previstos por los artículos 311 y siguientes de este Código, debiendo ser previamente admitida por la autoridad de aplicación la justa causa que se invoque.

Artículo 220.– Época de otorgamiento. Comunicación

La persona empleadora deberá conceder el goce de vacaciones de cada año dentro del período comprendido entre el 1 de octubre y el 30 de abril del año siguiente. La fecha de iniciación de las vacaciones deberá ser comunicada por escrito, con una anticipación no menor de cuarenta y cinco (45) días a la persona trabajadora, ello sin perjuicio de que las convenciones colectivas puedan instituir sistemas distintos acordes con las modalidades de cada actividad.

La autoridad de aplicación, mediante resolución fundada, podrá autorizar la concesión de vacaciones en períodos distintos a los fijados,

cuando así lo requiera la característica especial de la actividad de que se trate.

Cuando las vacaciones no se otorguen en forma simultánea a todas las personas trabajadoras ocupados por la persona empleadora en el establecimiento, lugar de trabajo, sección o sector donde se desempeñe, y las mismas se acuerden individualmente o por grupo, la persona empleadora deberá proceder en forma tal para que a cada persona trabajadora le corresponda el goce de éstas por lo menos en una temporada de verano cada tres períodos.

Artículo 221.– Retribución

La persona trabajadora percibirá retribución durante el período de vacaciones, la que se determinará de la siguiente manera: Tratándose de trabajos remunerados con sueldo mensual, dividiendo por veinticinco (25) el importe del sueldo que perciba en el momento de su otorgamiento.

a) Si la remuneración se hubiere fijado por día o por hora, se abonará por cada día de vacación el importe que le hubiere correspondido percibir a la persona trabajadora en la jornada anterior a la fecha en que comience en el goce de las mismas, tomando a tal efecto la remuneración que deba abonarse conforme a las normas legales o convencionales o a lo pactado, si fuere mayor. Si la jornada habitual fuere superior a la de ocho (8) horas, se tomará como jornada la real, en tanto no exceda de nueve (9) horas. Cuando la jornada tomada en consideración sea, por razones circunstanciales, inferior a la habitual de la persona trabajadora la remuneración se calculará como si la misma coincidiera con la legal. Si la persona trabajadora remunerada por día o por hora hubiere percibido además remuneraciones accesorias, tales

como por horas complementarias, se estará a lo que prevén los incisos siguientes:

b) En caso de salario a destajo, comisiones individuales o colectivas, porcentajes u otras formas variables, de acuerdo al promedio de los sueldos devengados durante el año que corresponda al otorgamiento de las vacaciones o, a opción de la persona trabajadora, durante los últimos seis (6) meses de prestación de servicios.

c) Se entenderá integrando la remuneración de la persona trabajadora todo lo que éste perciba por trabajos ordinarios o extraordinarios, bonificación por antigüedad u otras remuneraciones accesorias. La retribución correspondiente al período de vacaciones deberá ser satisfecha a la iniciación del mismo.

Artículo 222.– Indemnización

Cuando por cualquier causa se produjera la extinción del contrato de trabajo, la persona trabajadora tendrá derecho a percibir una indemnización equivalente al salario correspondiente al período de descanso proporcional a la fracción del año trabajada. Si la extinción del contrato de trabajo se produjera por muerte de la persona trabajadora, los/as causa-habientes del mismo tendrán derecho a percibir la indemnización prevista en el presente artículo.

Artículo 223.– Omisión del otorgamiento

Si vencido el plazo para efectuar la comunicación a la persona trabajadora de la fecha de comienzo de sus vacaciones, la persona empleadora no la hubiere practicado, aquél hará uso de ese derecho previa notificación fehaciente de ello, de modo que aquéllas concluyan antes del 31 de mayo.

Capítulo 2.– Régimen de las licencias especiales

Artículo 224.– Clases

La persona trabajadora gozará de las siguientes licencias especiales:

- a) Por nacimiento de hija o hijo, u otorgamiento de guarda con fines de adopción, veinte (20) días corridos.
- b) Por matrimonio, quince (15) días corridos.
- c) Por fallecimiento del cónyuge o de la persona con la cual estuviese unido en aparente matrimonio, en las condiciones establecidas en el presente Código; de hija o hijo o de padres, madres, siete (7) días corridos.